DSSW

DSSW-Leitfaden

Business Improvement Districts – ein Modell für europäische Geschäftsstraßen?

Erste Schritte zur Einbindung von Eigentümern

urbanPR GmbH
GSR Gesellschaft für Stadt- und Regionalmarketing
DSSW

DSSW-Schriften 47

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau
und Raumordnung e. V.

DSSW-Leitfaden

Business Improvement Districts – ein Modell für europäische Geschäftsstraßen?

Erste Schritte zur Einbindung von Eigentümern

urbanPR GmbH
GSR Gesellschaft für Stadt- und Regionalmarketing
DSSW

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau
und Raumordnung e. V.

Der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. (DV) mit Sitz in Berlin, Landesgruppen und Geschäftsstelle in Brüssel ist als gemeinnützig anerkannt. Die DV-GmbH ist das Projektbüro des Verbandes. Im DV arbeiten das Deutsche Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW) und das Deutsch-Österreichische Urban-Netzwerk, beide finanziell getragen durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und den Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Der DV ist Mitglied im Internationalen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung (IVFWSR).

DSSW-Leitfaden:
Business Improvement Districts – ein Modell für europäische Geschäftsstraßen?
DSSW-Schriften 47, Berlin 2004
ISBN: 3-937162-27-5

Herausgeber
(Alle Rechte vorbehalten)

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW) im
Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.
Nollendorfplatz 3-4, 10777 Berlin
T +49-30-2434600
F +49-30-24346015
E info@dssw.de

Bearbeitung / Redaktion

Dr. Ottfried Franke, Rainer Milzkott, Kristina Ludwig
urbanPR Gesellschaft für Öffentlichkeit, Projekt- und Standortmarketing mbH
Pfalzburger Straße 83, 10719 Berlin
T +49-30-8842020
F +49-30-8818041
E info@urbanpr.de

Beiträge

Irene Kuron
GSR Gesellschaft für Stadt- und Regionalmarketing
Adenauerallee 13c, 53111 Bonn
T +49-228-9148810
F +49-228-9148849
E gsr@opus1-europe.de

Stefan Heerde, Jürgen Lembcke
Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW)

Bearbeitung im DSSW

Stefan Heerde

Gestaltung / Satz

Ralph Kabot
ZEITGEISTER! Team für Gestaltung
Potsdamer Straße 98, Medienetage, 10785 Berlin
T +49-30-23091540
F +49-30-23091513
E rk@zeitgeister.info

Druck / Herstellung

Arno Brynda GmbH
Hauptstraße 8, 10827 Berlin
T +49-30-7826046
F +49-30-78705145

Vorwort

Die Städte verändern ihr Gesicht, gleichzeitig wandelt sich das traditionelle Aufgabenverhältnis von Innenstadt, Nebenzentren, Randlagen und Außenbereichen. Die Funktionen der Innenstadt müssen neu kombiniert, einige Funktionen der Innenstadt neu zugeordnet werden. Der Einzelhandel in den Innenstädten wird sich zunehmend ausschließlich in den 1a-Lagen konzentrieren.

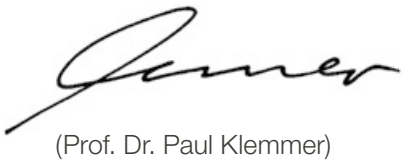
In Ostdeutschland wurden zudem durch fragwürdige Prioritätensetzung den Innenstädten mit der Verlagerung des Einzelhandels, von Freizeiteinrichtungen und administrativer Einrichtungen in Außenbereiche vielfach wichtige frequenzbringende Funktionen entzogen.

Die unter diesen Umständen nicht mehr erfüllbaren Renditeerwartungen und die damit verbundene Überbewertung von innerstädtischen Immobilien bringt Immobilienbesitzer aber auch bei den kreditgebenden Banken in Bedrängnis. Schlüsselakteure für die ökonomische Tragfähigkeit einer Geschäftsstraße, die Fortentwicklung des Branchenmixes und die Flächenaktivierung sind aber die Grund- und Immobilieneigentümer sowie die Banken. Weiter ist klar: Bei der Lösung vielfältiger Probleme in deutschen Innenstädten müssen Immobilieneigentümer und kommunale Vertreter zusammenwirken. Die Praxis zur Einbindung von Eigentümern in die Planungsprozesse stellt sich jedoch bislang eher als problematisch dar. Es gibt zwar eine Reihe unterschiedlicher Modelle zur Einbindung von Immobilieneigentümern, bislang findet sich in Deutschland jedoch kein Projekt, in dem die Einbindung von Eigentümern nachhaltig erfolgreich durchgeführt werden konnte.

In Europa ist derzeit das angelsächsische Modell des Business Improvement Districts (BID) in der fachlichen Diskussion und pilothaften Erprobung. Dieses Modell steht nun auch in Deutschland zur Diskussion. Im Rahmen des DSSW-Projekts „Einbindung von Eigentümern. Business Improvement District – ein Modell für ostdeutsche Geschäftslagen?“, das Teil des Revitalisierungsprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) für ostdeutsche Innenstädte ist, wurden die vier Modellstädte Halle (Saale), Weimar, Schwerin und Chemnitz ausgewählt. Die ausgewählten Städte mit unterschiedlichen Projektinitiatoren und Geschäftslagen stehen stellvertretend mit ihren Lagen für den Schrumpfungsprozess von Einzelhandel und Dienstleistungen in räumlich schrumpfenden Innenstädten. In den Pilotstädten, wie auch in vielen ostdeutschen Innenstädten prinzipiell, ist die Revitalisierung der innerstädtischen Geschäftslagen kein Problem mehr von unsanierten Stadtlagen, (städte-)baulichen Mängeln oder infrastrukturellen Defiziten.

Nach vielen individuellen Gesprächen vor Ort fanden je drei Werkstätten in Chemnitz, Weimar und Halle (Saale) mit den Projektpartnern, den Haus & Grund-Ortsverbänden und den Grundstückseigentümern der jeweiligen

Geschäftsstraßen statt. Auf den Veranstaltungen wurde über die Chancen und Risiken sowie erste Erfahrungen und Trends bei der Einbeziehung von Eigentümern in die wirtschaftliche Belebung der Geschäftslagen diskutiert. Dabei ging es darum, ein Problembewusstsein zu schaffen und die Erwartungshaltungen der beteiligten Seiten offen zu legen sowie die Mitwirkungsbereitschaft großer wie kleiner, öffentlicher wie privater Eigentümer abzuklären. Konsens besteht in den Pilotstädten darüber, dass diese neue Art der privatwirtschaftlichen Zusammenarbeit zukunftweisend für die Revitalisierung innerstädtischer Geschäftsquartiere sein wird. Allen Beteiligten ist klar, dass eine langfristige Werterhaltung bzw. -steigerung ihrer Lage nur dann gelingen kann, wenn gemeinsam gehandelt wird.



(Prof. Dr. Paul Klemmer)
Präsident des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung e. V.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 5

E Einleitung 8

1 Business Improvement Districts – erfolgreiches Modell zur Revitalisierung von innerstädtischen Geschäftslagen 9

2 Die Rolle des Initiators 14

3 Identifizierung und Ansprache der Eigentümer 15

4 Das Engagement der Städte 17

5 Die Ortsvereine der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer 18

6 Mitwirkung und Engagement der Eigentümer 19

7 Finanzierungsmodelle, Fördermittel, degressive Anschubfinanzierung 24

8 Problemkonkretisierung und Organisationsmöglichkeiten 25

9 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 27

Z Zusammenfassung: Empfohlenes Vorgehen in Phasen 28

A Anhang 31

E/1

Einleitung



Stadtentwicklung braucht Ideen und den Willen, etwas voranzubringen. Stadtplanung baut auf die stabilisierende Kraft des Handels, der Handel bedarf der städtischen Infrastruktur und der Käufer. Ohne Handel wird die Stadt zu ihrem eigenen Vorort, ohne Stadt wird der Handel zum „großflächigen Einzelhandel“ auf der Grünen Wiese oder zum autarken Shopping-Center in der Stadt; dann könnte man die europäischen Städte abschaffen. Zukunftsfähige Stadtentwicklung braucht Vorbilder und gute Beispiele aus der Praxis. Im Akteurskreis der Kommunen (Stadt, Einzelhandel, Arbeits- und Interessengemeinschaften, IHK, City-Managements, Gründstücks- und Immobilieneigentümer) spielen die Eigentümer eine Schlüsselrolle für die ökonomische Tragfähigkeit einer Geschäftsstraße. Im Netzwerk der Akteure vor Ort und vor dem Hintergrund der Leitbilder einer zukunftsfähigen Stadt spielten sie indes bislang keine oder eine nur untergeordnete Rolle. Das Gebilde „Stadt“ ist die treibende Kraft der Wirtschaft, die Kassen der Kommunen sind jedoch leer. Grundstücks- und Immobilieneigentümer dürfen und sollen nicht zu „sonstigen Akteuren“ in dem Entwicklungsprozess werden, sondern müssen konzeptgestaltend im Akteurskreis wirklich willkommen sein. In diesem Sinne kann der Stadtumbau in den neuen Bundesländern eine neue Dimension erreichen.

Der angestrebte gesteuerte Rückzug von der Peripherie in die Innenstadt und zu integrierten Konzepten zur Belebung der Städte hat wirtschaftliche und demographische Hintergründe. Auch ehemalige Hauptgeschäftslagen und traditionelle Orte prosperierenden städtischen Lebens sind unter Druck geraten. Vordergründig sollten und könnten es die Immobilien- und Grundeigentümer sein, die ein Interesse an der Werterhaltung ihrer Immobilien haben. Lange bevor es nach außen hin deutlich wird, sollten und könnten sie die Probleme in ihrer Geschäftslage erkennen und definieren. Die Idee der Eigentümer-Initiativen unterstützt diejenigen, die anerkennen, dass die Probleme von einem Eigentümer allein, und sei er noch so groß oder exklusiv, nicht zu bewältigen sind, sondern der Unterstützung von vielen Nachbarn und dritter Partner bedarf. Sie unterstützt gleichsam diejenigen Partner in der Stadt, die auf eine Mobilisierung der Eigentümer in deren eigenem Interesse und zum Nutzen der Stadt setzen.

Der Leitfaden für Eigentümer-Initiativen zur Aufwertung innerstädtischer Geschäftslagen stützt sich auf Erfahrungen, die in den vier Pilotstädten Chemnitz, Halle, Weimar und Schwerin mit unterschiedlichen Initiativnehmern und Eigentümer-Strukturen gewonnen wurden.

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Business Improvement Districts

Erfolgreiches Modell zur Revitalisierung von innerstädtischen Geschäftslagen

Das Kürzel BID steht in Nordamerika seit 30 Jahren für ein äußerst erfolgreiches Modell zur Zusammenführung der am Standort agierenden Akteure und zur nachhaltigen Belebung der Städte bzw. Innenstädte, die ihr Umfeld verbessern und den Wert ihrer Lage erhalten wollen. Ein BID ist ein räumlich begrenzter, meist innerstädtischer Bereich, in dem sich Grundeigentümer und Gewerbetreibende zusammenschließen, um auf Grundlage eines abgestimmten Arbeitsprogramms und mittels einer gemeinsamen verpflichtenden Abgabe die Instandhaltung, Aufwertung und Steigerung der Attraktivität ihres Geschäftsquartiers zu leisten.

Die Gründung eines BIDs geht in aller Regel von Geschäfts- und Kaufleuten, Immobilien- und Grundeigentümern aus, aber auch halbstaatliche Institutionen und lokale Regierungen gründen zunehmend derartige Initiativen. Die Größe eines BIDs variiert zwischen nur wenigen Grundstücken und umfassenden Bereichen, wie z. B. in Denver, wo der „Downtown Denver BID“ insgesamt 120 Straßenblocks mit 655 Grundstücken umfasst.

Um ein BID tatsächlich wirksam werden zu lassen, bedarf es einer einfachen absoluten Mehrheit von Befürwortern. In Nordamerika ist in speziellen Landesgesetzen festgelegt, welche Regelungen bei der Gründung eines BIDs eingehalten werden müssen, und in welchen Bereichen sich ein BID betätigen darf. Die notwendigen finanziellen Mittel werden von allen Grundeigentümern des Quartiers als zweckgebundene Zwangsabgabe bereitgestellt. Diese Abgabe wird zusammen mit der Grundsteuer von der Kommune eingezogen und geht ausschließlich an die BID-Gesellschaft. Die Existenz der BIDs ist zeitlich auf fünf Jahre begrenzt.

Die BIDs in Nordamerika übernehmen häufig auch Aufgaben, die in Deutschland klare kommunale Aufgaben sind, z. B. Sauberkeit, Sicherheit, Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raums, Parkraumbewirtschaftung usw.

Trotz ihres Erfolges sind BIDs aber nicht unumstritten. Zum einen kritisieren Geschäftsleute und Ladeninhaber die Zahlung der als Extrasteuer empfundenen Abgabe zusätzlich zu den laufenden Steuern. Im Wettbewerb der Bezirke profitieren die reichen Standorte und verdrängen ihre Probleme in die benachteiligten armen Gebiete. Für die Kommunen fallen zusätzliche Kosten an, z. B. die Verwaltung der Gelder, Überweisungs- und Eintreibungskosten sowie die Überwachung der BID-Aktivitäten. [1)]

[1)] *Weitere Ausführungen, vgl. insbesondere: „Business Improvement Districts (BIDs), Untersuchung von Business Improvement Districts in Bezug auf Möglichkeiten und Grenzen einer Übertragbarkeit auf innerstädtische Geschäftsquartiere in Nordrhein-Westfalen.“ Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2001*

1

1.1 Erfahrungen in Europa – Beispiele

Klassische BIDs in der Tradition Nordamerikas sind in Europa (noch) nicht zu finden, doch wurden Standortgemeinschaften gegründet. Inhaltlich durchaus ähnlich, bestehen aber die größten Unterschiede zum amerikanischen BID im Finanzierungskonzept. Mit ersten Gesetzesinitiativen in Großbritannien, Hamburg und Nordrhein-Westfalen versucht man die BIDs rechtlich handhabbar zu machen. Die am weitesten verbreitesten und inhaltlich ähnlichen Ansätze finden sich im verbreiteten Modell des Town Center Managements (TCM), das dem deutschen Stadtmarketing ähnlich ist.

BIDs in London – England

In Großbritannien sind heute 350 City-Managementinitiativen aktiv, die professionell und mit einem Vollzeitmanager betrieben werden. Die Budgets liegen zwischen 50.000 Euro und 150.000 Euro. Hinzu kommen zusätzliche Mittel für Maßnahmen. Das Thema Sicherheit spielt bei den Aktivitäten neben der Umfeldgestaltung, bei Events und der Bestandspflege eine große Rolle. Auch die innerstädtischen Shopping-Center haben erkannt, dass sie in einem gesunden und vitalen Umfeld besser funktionieren statt als einzige Attraktion einer Geschäftslage. Sie beteiligen sich aus diesem Grund in den letzten Jahren verstärkt an Stadtmanagementaktivitäten.



In Großbritannien wird die Grunderwerbssteuer zentral verwaltet und nach einem Schlüssel an die Kommunen verteilt. Steuerschwache Kommunen können entsprechend höhere Zuweisungen aus dem nationalen Fond erhalten als steuerstarke. Mit der Einführung des BID wird es erstmals möglich sein, eine lokale Steuer zu erheben, die direkt für lokale Aktivitäten eingesetzt werden kann. Das britische Parlament hat innerhalb von zweieinhalb Jahren die gesetzliche Grundlage für BIDs verabschiedet, die voraussichtlich im Oktober 2004 in Kraft treten wird. Die Finanzierung läuft über eine Zwangsabgabe, die alle Geschäfte, welche Kommunalsteuern zahlen, zu leisten haben. Eigentümer sind, sofern sie nicht gleichzeitig Eigennutzer sind, von den BIDs ausgeschlossen. Die Höhe der Abgabe wird im BID-Geschäftsplan festgelegt, wobei es keine gesetzlich vorgeschriebenen Minima oder Maxima gibt.

Schweden

Die bisher bekannten schwedischen Erfahrungen bei der Einbindung von Eigentümern (explizit aus Malmö) konzentrieren sich vor allem auf klassische Themen des Stadtmarketings. Die Eigentümer und Einzelhändler zahlen ihre Abgaben auf freiwilliger Basis. Diese Beiträge, die von der Stadt ergänzt werden, haben das Stadtbild von Malmö in den letzten acht Jahren entscheidend verändert. Vorbild für dieses Stadtmarketingprojekt lieferte in diesem Fall die Erfahrungen aus dem Betrieb von Shopping-Centern. Die Erfahrungen, wie Shopping-Center abgestimmtes Marketing betreiben, war dabei richtungsweisend für das Stadtmarketing.

1995 wurde das Unternehmen Malmö City Centre Partnership gegründet, welches Aufgaben eines klassischen City-Managements wahrnimmt. Die

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Finanzierung ist gedrittelt, 1/3 Kommune, 1/3 Eigentümer und 1/3 Einzelhändler. Das Unternehmen hat heute 5 Mitarbeiter und ein Jahresetat von 330.000 Euro. Hinzu kommen die Projektfinanzierungen und Sponsorenleistungen. Auf diese Weise wurden seit 1997 insgesamt 27 Millionen Euro für das City-Management der Innenstadt eingesetzt.

Jährlich findet eine Umfrage der Bewohner, Kunden, Besucher und Gäste der Stadt statt, um die Erfolge zu evaluieren und vor allem um die Bedürfnisse abzufragen. Dies stelle sicher, dass die Aktivitäten des City-Managements auch die Nutzerinteressen erreiche. Wichtig für den Erfolg sei es, die Ergebnisse des City-Managements zu vermarkten. Dabei hat man es grundsätzlich mit unterschiedlichen Akteuren zu tun: Eigentümer sind an langfristigen Zielen interessiert, Einzelhändler an kurzfristigen Erfolgen.

Deutschland

In Deutschland begrüßen der Handelsverband Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels (BAG) und der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. (DV) grundsätzlich jede Initiative, die darauf abzielt, Immobilien- und Grundstückseigentümer zu motivieren, sich verstärkt in Prozesse zur Attraktivitätssteigerung der Städte aktiv einzubinden. Denn wenn die vielfältigen Probleme in den Städten nachhaltig gelöst werden sollen, müssten diese Gruppen auch im eigenen Verwertungsinteresse künftig mehr selbstverantwortlich und initiativ handeln. In den BIDs sehen sie eine in Deutschland neue Form eines Public Privat Partnership-Modells (PPP). [2)]

[2)] *„Business Improvement Districts (BIDs), Gemeinsames Positionspapier“, Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung und Handelsverband BAG*

Handelsverband BAG und DV betonen in einem gemeinsamen Positionspapier zu den BIDs, dass die Leistungen eines BIDs die grundsätzlichen kommunalen Versorgungsaufgaben nicht ersetzen dürfen, sondern diese zielführend ergänzen könnten. Die Kommunen sollten nicht von ihren Pflichten zur Grunddaseinsvorsorge, wie z. B. Bekämpfung von Kriminalität, Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit, Bereitstellung einer intakten Infrastruktur, entbunden werden. Vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Probleme muss jedoch genau überlegt werden, wie sich andere Stadtbereiche außerhalb organisierter und finanziell ausgestatteter BIDs entwickelten. BIDs dürften nicht dazu führen, dass die ohnehin schon vorhandene Kluft zwischen „gut gestellten“ und „problematischen“ Stadtbereichen noch vergrößert würde.

Ansätze zu BIDs gibt es in Nordrhein-Westfalen, z. B. in Oberhausen die geplante Gründung einer GmbH, in der die Eigentümer als Gesellschafter auftreten. NRW sieht dazu ein Förderprogramm „Stadtmarketing der 2. Generation“ vor. Es konzentriert sich auf die Schwerpunkte Leerstandsmanagement, Stadtmarketing und Kultur, Regionalmarketing sowie Stadtmarketing und Tourismus. Das Förderprogramm beinhaltet einen Zeitraum von zwei Jahren für 14 Modellstädte. Dabei werden 60 % der Gesamtkosten (Sach- und Personalkosten, max. 200.000 Euro) innerhalb des Zeitraumes von zwei Jahren gefördert. Nach einem Jahr muss sichergestellt sein, dass das Projekt in den Städten mehr als zwei Jahre überdauert. Die restlichen 40 % der Kosten

werden von Stadt und Wirtschaft getragen. Derzeit wird noch geprüft, ob BIDs nach dem amerikanischen Vorbild realisierbar sind und welche rechtlichen Voraussetzungen gegeben sein müssen. Verfassungsrechtliche Aspekte, die sich aus dem Eingriff in das Eigentum und aus der Verwendung als Zwangsabgabe ergeben, stehen nach einer Studie des Ministeriums für Städtebau, Wohnen, Kultur und Sport Nordrhein-Westfalens (MSWKS) nicht entgegen. Die Rahmengesetzgebung zur Gründung von BIDs, so die Studie [3], könnte auf Landesebene erfolgen. Die Ausgestaltung, Kontrolle und Umsetzung der Maßnahmen wären von kommunaler Seite zu tragen. Demnach bedarf es folgender Schritte:

- Initiative von privater Seite in lokalem Umfeld ein BID gründen zu wollen,
- Antrag von privater Seite an die Landesgesetzgebung, über ein „BID-Gesetz", die Gründung von BIDs zu ermöglichen,
- Erarbeitung eines „BID-Gesetzes" auf Landesebene unter Einbeziehung privater Initiativen und Kommunen,
- Verabschiedung des Gesetzes,
- Beginn der Erprobung / Gründung der ersten BIDs.

Ein anderes Rechtsgutachten [4], das des Düsseldorfer Rechtsanwalts Andreas Schriefers, kommt zu dem Schluss, dass die Bundesländer kein neues Recht schaffen, sondern bestehende Gesetze im Rahmen der bereits jetzt zu Gunsten der Kommunen hinreichend bestehenden gesetzlichen Legitimationen nur neu definieren müssen. Das heißt, eine Kommune könnte auf Grundlage des Selbstverwaltungsgedankens des Artikels 28 Absatz 2 Grundgesetz ein BID als örtliche Satzung beschließen.

In Bayern erteilte derweil der Ministerpräsident dem Vorstoß der BID-Initiatoren zunächst eine klare Absage. Das Innenministerium habe „erhebliche rechtliche Bedenken". Eine Zwangsmitgliedschaft stehe im Widerspruch zur verfassungsmäßig geschützten negativen Vereinigungsfreiheit. Allerdings sind auch in Bayern Modellprojekte geplant, um neue Formen der Einbeziehung von Eigentümern und privatem Engagement zu erproben.

Als erstes Bundesland wird voraussichtlich Hamburg ein BID am neuen Wall installieren. Alle Beteiligten ziehen an einem Strang: Bürgermeister Ole von Beust, die Anlieger vom Neuen Wall, die Handelskammer, die Baubehörde, der Bezirk Mitte, Citymanagement und der Trägerverband Innenstadt. Für die Etablierung eines BIDs müssen zwei Voraussetzungen geschaffen werden, die in Hamburg und am Neuen Wall jetzt offenbar leichter umzusetzen sind als in den anderen Bundesländern. Erstens: Um ein begrenztes Gebiet zum BID zu erklären, muss Hamburg eine gesetzliche Grundlage oder zumindest eine Rechtsverordnung zur Gründung eines BID schaffen. Der Entwurf dazu ist Januar 2004 fertig geworden. Zweitens: Der mehrheitliche Teil der Grund-

[3] *„Business Improvement Districts (BIDs), Untersuchung von Business Improvement Districts in Bezug auf Möglichkeiten und Grenzen einer Übertragbarkeit auf innerstädtische Geschäftsquartiere in Nordrhein-Westfalen." Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2001*

[4] *„Bündnis für Investitionen und Dienstleistungen (BID)– Die Umsetzung von BID als kommunale Selbstverwaltungsangelegenheit im Sinne von Artikel 28 Absatz 2 GG" Eine Expertise von RA Andreas Schiefers für die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. (BCSD), September 2003*

eigentümer eines Quartiers muss einem BID zustimmen. Die Mitglieder des Grundeigentümervereins Neuer Wall stehen hinter dem Konzept. Mehr als die Hälfte der Eigentümer am Neuen Wall sind Mitglieder des Vereins. Dies würde demzufolge als Mehrheit ausreichen.

1.2 BID – Ein Modell für Europa?

Eine Gesetzgebung wie in Nordamerika, mit der eine „Zwangsverpflichtung“ ohne Zustimmung möglich ist, scheint in Deutschland auf lange Sicht flächendeckend nicht durchsetzbar. Zu groß sind da zum einen die momentanen Abgaben von der Straßenumlage bis zur Sanierungsabgabe und zum anderen die weitere finanzielle Belastung der Beteiligten. Viele der Aufgaben werden hier von den Kommunen übernommen. Bisher greifen die Stadtmarketing, Citygemeinschaften und TCMs die Inhalte der BIDs auf, mit zum Teil nur wenigen (langfristigen) Erfolgen. Eine Integration des BID-Gedankens in diese bestehenden Institutionen ist schwierig, denn Stadtmarketingorganisationen sind in gewisser Weise zur Loyalität gegenüber der gesamten Kommune „verpflichtet“ – wird eine Lage gefördert, verliert vielleicht eine andere.

Die Studie des Landes Nordrhein-Westfalen weist darauf hin, dass ausschließlich private Initiativen als Träger eines BIDs geeignet seien. Von Kommunen und Land sollte diese Initiative nicht ausgehen. Nur auf diese Weise sei gewährleistet, dass die zusätzliche Abgabe nicht als Last, sondern als freiwilliges Instrument zur Standortverbesserung angesehen werden könne und akzeptiert wird.

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Empfehlung
BIDs nicht uneingeschränkt übertragbar

2/3 Die Rolle des Initiators

Empfehlung
Eigentümer sollten selbst initiieren

Der Anstoß für die Gründung Eigentümer-Initiativen sollte vorzugsweise von den Eigentümern selbst ausgehen. Das können private wie öffentliche, große oder kleine, ortsansässige oder nicht-ortsansässige Eigentümer sein.

Nur in Einzelfällen sollten die Stadt selbst oder Verbände (z. B. die IHK) als Eigentümer von „Stadtteilen“ im wahrsten Sinne des Wortes als Initiator einer solchen Vereinigung aktiv werden.

Im Vorfeld einer Initiative sollten die Initiatoren oder Projektträger folgende Fragen beantworten:

- Was weiß ich bereits über das Thema Revitalisierung von Geschäftslagen?
- Welche Aufgaben kommen auf mich zu und kann ich sie bewältigen?
- Welche Ressourcen bei Personal, Zeit, Kosten kann ich dafür aufwenden?
- Welchen Stellenwert hätte das Projekt über mehrere Jahre (evtl. auch innerhalb einer Institution?
- Wäre es Pilotprojekt oder eines unter vielen zu bewältigenden Aufgabenfeldern und „Pilotprojekten“?

Hinweis
Projektträger benötigen die Ressourcen „Zeit“ und „Personal“ und die Unterstützung von Kommunen und Verbänden

„Stadtunabhängige“ oder der öffentlichen Hand nachgeordnete Institutionen wirken, so die Erfahrung in den DSSW-Pilotstädten, engagierter und initiativer im Prozessverlauf. Stadtverwaltungen selbst als Projektträger scheinen im Tagesgeschäft kaum Möglichkeiten zu haben, einer Eigentümer-Initiative für eine begrenzte ausgewählte Geschäftslage wirklich Priorität einzuräumen. Bei Städten als Interessenten am Modell der Eigentümer-Initiativen empfiehlt sich deshalb eine Co-Trägerschaft mit der IHK, dem Stadtmarketing, City-Management o. a. „Privaten“.

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Identifizierung und Ansprache der Eigentümer

Für die Identifizierung und Erstansprache der Eigentümer ist die Federführung oder Kooperation mit der Stadt unerlässlich. Will oder kann die Stadt die personen- und flurstücksbezogenen Daten nicht in geeigneter Weise sicher an einen anderen Projektträger oder Prozessmoderator übergeben, so muss sie den Prozessverlauf begleiten, bis alle Eigentümer der Geschäftslage aktiv sind bzw. sich einverstanden damit erklären, dass ihre Adresse an die Eigentümer-Initiative weitergegeben werden darf. Die ist demzufolge mancherorts mit erheblichen Personal- und Zeitressourcen für die Stadt verbunden. Der Zustand (Pflege, letzte Aktualisierung) der Eigentümerdaten sollte realistisch eingeschätzt werden, Nachrecherchen und Überprüfungen sind oft unerlässlich.

Empfehlung
Identifizierung in Kooperation mit der Stadt

Bei der Adressrecherche in den Pilotstädten waren Hausverwaltungen, beauftragte Manager oder Finanzverwalter als Ansprechpartner angegeben, so dass die tatsächlichen Eigentümer erst aufwendig recherchiert werden mussten. Datenschutzfragen (sie sind Ländersache) wurden von den Projektträgern und beteiligten Akteuren unterschiedlich interpretiert und auch unterschiedlich gehandhabt. In Weimar befinden sich die personen- und grundstücksbezogenen Daten der Eigentümer-Initiative nach wie vor in der Obhut der Stadt. Viele Eigentümer sind dem Projektträger daher immer noch nicht bekannt. D. h. die gesamte Kommunikation (z. B. der Versand von Schreiben) kann ausschließlich über die Stadtverwaltung gewährleitstet werden.



Problematisch sind zudem unterschiedliche Wissensstände, Rechtsinterpretationen, Kompetenzschwierigkeiten und Zuständigkeiten bei Grundbuch-, Kataster-, Vermessungs-, Liegenschafts- und Steuerämtern. Für die einmal versammelten Eigentümer in den Pilotstädten spielten datenschutzrechtliche Fragen schließlich kaum eine Rolle mehr. Man einigte sich schnell auf eine eigene Adressen-Verwaltung innerhalb der Initiative. Für Geschäftslagen mit vielen privaten, nicht ortsansässigen Eigentümern wurde ein Vollmacht-Verfahren für den Prozessverlauf angeregt. Damit soll gewährleistet werden, dass auch auswärtige und damit nicht immer anwesende Eigentümer sich trotzdem in die Eigentümer-Initiativen einbringen, in dem sie sich durch andere vertreten lassen. Ab faktischer Konstituierung der Eigentümer-Initiative muss es einen selbstbestimmten Umgang der Eigentümer mit ihren Daten untereinander oder gegenüber Dritten geben.

Hinweis
Persönliche Kontakte helfen

In Vorbereitung erster Gespräche und Veranstaltungen in den Städten erwiesen sich die Einladungen durch die Oberbürgermeister (außer in Chemnitz) als besonders motivierend für die Eigentümer. Nützlich waren das (meist arbeitsteilige) Nachtelefonieren bei den wichtigsten Eigentümern sowie

3/4

viele persönliche Gespräche vorab. Direkte Kontakte zu großen Eigentümern beschränkten sich zuvor meist auf die Oberbürgermeister und Dezernenten. Zu kleineren privaten und zu den nicht ortsansässigen Eigentümern gab es in drei Modellstädten (außer Schwerin) kaum oder keine Kontakte. Keine der Modellstädte verfügt über eine „Eigentümerleitstelle“. Allerdings nehmen auch die Eigentümer bislang kaum die dezentralen Kontaktmöglichkeiten wahr. In Schwerin soll künftig die Wirtschaftsförderung diese zentrale Funktion ausfüllen.

Empfehlung
Frühzeitig Kooperation mit der Stadt suchen

Die Schaffung von „Eigentümerleitstellen“ als kommunale Chefsache (Wer ist zentraler kompetenter und repräsentativer Ansprechpartner bei der Stadt?) könnte Eigentümer-Initiativen wesentlich befördern. Denn gerade wenn es um alternative und neue Nutzungen von Gewerbeflächen in ehemaligen Top-Lagen geht, können verschiedene kommunale Zuständigkeiten (wie Gewerbeamt, Gesundheitsamt, Denkmalpflege u. ä.) Prozesse auch verzögern.

Das Engagement der Städte

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Nicht jeder wird sofort die Chancen von Immobilienstandort-Initiativen und der Einbindung von Eigentümern erkennen, insbesondere da die Initiativnahme durch Eigentümer also durch Dritte erfolgen sollte. Manche Städte in Deutschland scheinen durch viele Projekte und Gutachten der Vergangenheit und Gegenwart „überanalysiert“ und „beratungsresistent“. Die eine oder andere Stadt scheut sich vor dem Prozess, da mit den pragmatischen Eigentümer-Initiativen Neuland betreten wird und da es einen Prozess dieser Art in Deutschland noch nicht gab. Eine gute Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit der Projektträger zum richtigen Zeitpunkt kann hilfreich sein, den Städten die Bedeutung und die Potenziale dieser Aktivitäten für die Stadtentwicklung deutlich zu machen.

Zur Identifizierung und Erstansprache der Eigentümer ist die Mitwirkung der Städte in einer ersten Phase zwingend. Das heißt aber, dass bei den Kommunen das Problembewusstsein für die notwendige Einbindung von Eigentümern als auch Verfahrenskenntnisse vorhanden sein müssen. Die Erstansprache der Eigentümer mit persönlichen Schreiben der Oberbürgermeister hat sich in den DSSW-Pilotstädten als besonders motivierend bewährt.

Sind Mitwirkungsbereitschaft, Problem- und Verfahrensbewusstsein auf Seiten der Stadtverwaltungen nicht sofort gegeben, sollte in einem der ersten Schritte dort Überzeugungsarbeit geleistet werden. Allerdings sind, als minimalste Mitwirkungsvariante, seitens der Stadtverwaltung gewisse Personal- und Zeitkapazitäten zur Ermittlung personen- und grundstücksbezogener Daten erforderlich. Nach der Initiierung der Eigentümer-Initiative wäre in jedem möglichen Fallbeispiel zu prüfen, ob und in welchem Maße die weitere politische und administrative Mitwirkung der Städte wünschenswert, sinnvoll, notwendig, hilfreich oder ggf. auch hinderlich sein könnte. Für den Fall der weiteren Mitwirkungsbereitschaft der Städte ist es nützlich, zu prüfen, ob eine Eigentümerleitstelle als neues Instrument der Stadtentwicklungspolitik, unabhängig von der örtlichen Begrenzung, von der Dauer, der Intensität und der Verbindlichkeit der jeweiligen konkreten Eigentümer-Initiativen geschaffen werden kann. Diese Leitstelle könnte auch einen „Club- oder Saloncharakter“ haben; d. h. Treffen mit Eigentümer sollte auch außerhalb von „Amtsstuben“ stattfinden (informelle Gesprächsrunden). Die dadurch mögliche direkte Ansprache der Eigentümer hilft beiden Seiten, Eigentümern wie Kommune, insbesondere bei der Erörterung von Problemen und bei Klärungsbedarf in städtischen Belangen. Kommunen können auf diese Weise frühzeitig Planungen und Entscheidungen mit den Eigentümer abstimmen. Insbesondere für Gewerbeansiedlungen u. a. Ansiedlungen hilft es, die Grundstückseigentümer schnell und unbürokratisch „bei der Hand“ zu haben. Für das eigene Engagement der Eigentümer ist es wichtig zu wissen, welche Priorität die Kommunen den Projekten beimessen (können).

Empfehlung
Stadtverwaltungen als aktive Partner gewinnen



5/6 Die Ortsvereine der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer

Die Interessensvertretungen der Eigentümer, wie beispielsweise die Haus & Grund-Ortsvereine, können eine für den Einbindungsprozess der Eigentümer besonders glaubwürdige und motivierende Lobbyistenfunktion haben oder sogar eine Projektträger-Rolle in Städten und Geschäftslagen mit vorwiegend „kleinen“ privaten Eigentümern spielen. In Abhängigkeit von ihrer wirklichen Stärke in den Geschäftslagen der Städte (Repräsentativität der Mitgliedschaft) sollten sie mindestens mitwirkender Akteur sein. Auf keinen Fall sollte den Verbänden eine Mitwirkung versagt werden. Eine neue und wichtige Aufgabe dieser Ortsverbände besteht darin, privaten Eigentümern sowie anderen Akteuren anschaulich zu verdeutlichen, welche Entwicklungen an Grundstücks- und Immobilienwerten sich in den jeweiligen Geschäftslagen abzeichnen, falls sie nicht mitwirken. Weiterhin könnten sie darlegen, welche Chancen sich eröffnen können, wenn die Eigentümer aktiv und mitwirkungsbereit sind. In dieser Insiderrolle sind die Immobilien-Ortsverbände kaum durch einen anderen Akteur zu ersetzen.

Hinweis
Lobbyisten stärken Eigentümergemeinschaften

Die Verbände können aus dem Engagement der Eigentümer eine neuartige Klientel für sich und für den Revitalisierungsprozess der Innenstädte generieren und eine wichtigere Rolle als bisher in der Stadtentwicklung spielen. Die Erfahrung innerhalb des DSSW-Pilotprojekts zeigte darüber hinaus, dass in Kommunen mit vielen bis mehrheitlich nicht-ortsansässigen kleinen privaten Eigentümern ein initiiertes Vollmacht-Verfahren vorzugsweise auf die Haus & Grund und andere Immobilien-Ortsvereine zielte.

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Mitwirkung und Engagement der Eigentümer

Ohne die großen und starken Eigentümer (Investoren, Unternehmensgruppen etc.) oder gar gegen sie haben Immobilien-Standortgemeinschaften im Sinne von Eigentümer-Initiativen zur Aufwertung der jeweiligen Geschäftslagen kaum oder keine Chancen. Zu empfehlen ist, diese für die Initiative wichtigen Eigentümer vor ersten gemeinsamen Veranstaltungen einzeln zu informieren, zu steuern und in den Prozess des Initiativeprozesses einzubauen. Das erfordert eine Vielzahl zeitintensiver individueller Gespräche. Als „Anker- oder Leiteigentümer“ entsteht durch die positive Mitwirkungsbereitschaft der Großen und Starken eine Vorbildwirkung für andere. Oft erwarten die kleinen privaten Eigentümer von den großen auch eine solche Pionierfunktion. Daneben können (egal ob große oder kleine) prominente Eigentümer eine besondere Katalysatorfunktion im Prozess haben. Auch sie sind durch besondere Kontaktpflege zu gewinnen und systematisch in den Initiative-Prozess einzubinden. In den Pilotstädten erbrachten manche Eigentümer während der Projektphase konzeptgestaltende Vorleistungen, eigene hatten gute und umsetzungsfähige Ideen oder testeten bereits „Kleinmodelle“ (zum Beispiel Umsatzmieten oder die Umwidmung von Gewerbe- in Wohnflächen).

Hinweis
Unterschiedlich starke Eigentümer

Zu beachten ist, dass bei öffentlichen Eigentümern die Mitwirkungsbereitschaft stets unter einem haushaltrechtlichen Vorbehalt steht. Unabhängig von der Struktur und der Anzahl der Eigentümer in der jeweiligen Geschäftslage: Wichtiger als Quantitäten ist die Qualität der mitwirkungsbereiten, konzeptgestaltenden und begeisterungsfähigen Eigentümer, die auch langfristig die Initiative tragen und mobilisieren können und sollen.

Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer in den vier Pilotstädten

Umfrage in den vier DSSW-Pilotstädten

Nach den ersten Eigentümerversammlungen wurde an alle Eigentümer in den vier Pilotstädten ein kurzer Fragebogen zum weiteren Vorgehen, zu Fragen der Finanzierung, Organisationsstruktur, zur Beteiligung Dritter usw. versandt.

Schwerin	37 Eigentümer in der betroffenen Lage, hauptsächlich privat
Halle	38 Eigentümer bzw. Erbengemeinschaften in der definierten Lage, ein Drittel öffentliche, zwei Drittel private Eigentümer
Weimar	150 Eigentümer im vorläufigen Projektgebiet, meist kleine private
Chemnitz	12 Eigentümer in dem betroffenen Gebiet, vor allem große öffentlich-rechtliche und große private

Morphologie der Eigentümer:

Typus	Eigentumsform	Aktivität/Interesse an Standortentwicklung	Kooperations-bereitsschaft	Finanzieller Spielraum
Entwickler/ Immobilieninvestoren	Vielfach keine Selbstnutzer	Oft Anker-/Leiteigentümer für Eigentümer-Initiativen, Vorbildrolle für die Standortaufwertung, verfügen über professionelles Immobilienmarketing	↑	Investitionsmittel grundsätzlich vorhanden, können Leerstand in begrenztem Maße „aussitzen“
Unternehmen in selbstgenutzten Immobilien	Meist ein Gebäude oder zusammenhängende Liegenschaften	Interesse an der Wertentwicklung der Immobilie, hohe Affinität zum Standort	↑	Unterschiedlich, meist mit finanziellem Spielraum
Institutionelle bzw. öffentliche Eigentümer (z. B. TLG, Bahn AG, IHK, Handwerkskammern, ...)	Meist Verwaltungsgebäude mit Gewerbeflächen, oft gemischte Nutzungen	Hohes Interesse an der Standortentwicklung, Akteure vor Ort oft nicht Entscheider	↗	Oft haushaltsabhängige Einschränkungen mit entsprechenden Planungszeiten und formalen Zwängen
Stadt	Vor allem öffentlicher Straßenraum, Plätze und Grünflächen, teilweise eigene Gebäude	Hohes Interesse am privaten Engaggement	↗	Gering, ggf. Konzentration von Mitteln möglich, Veränderung der Prioritäten, Vorfinanzierung von privaten möglich (städtebauliche Verträge)
Wohnungsbauunternehmen (städtisch/privat)	Große Immobilienbestände nicht nur in der Lage	Grundsätzliches Engagement, meist mehr auf eigene Immobilien als auf den Gesamtstandort gerichtet, verfolgen eher eine unternehmensbezogene Strategie	↘	Oft haushaltsabhängige Einschränkungen mit entsprechenden Planungszeiten und formalen Zwängen, oft auch eigene unternehmenspolitischen Strategien unterworfen
Immobilienfonds	Immobilie in einem Gesamtportfolio, gestreuter Besitz regional als auch von der Nutzung	Gering, oft keine Identifikation der Eigentümer mit dem Objekt (allenfalls mit dem Fond), Immobilien werden nach Wertentwicklungserwartung gekauft/abgestoßen	↘	Geringer finanzieller Spielraum, kein Eigentümer im klassischen Sinne vorhanden, Entscheidungswege nicht unkompliziert (formal und mehrheitsabhängig)
Kleine Eigentümer	Meist eine Immobilie	Sehr unterschiedlich, überwiegend von Personen abhängig, Eigentümer fühlen sich meist als Besitzer, nicht als Akteur	→	Grundsätzlich enger finanzieller Spielraum
Selbstnutzer	Ggf. mehrere Immobilien in der Lage oder in anderen Städten	Hohes Engagement an der Standortentwicklung im eigenen Interesse als Nutzer (Kundenfrequenz, Image)	↑	Unterschiedlich
Ortsfremde	Ggf. mehrere Immobilien in der Lage oder in anderen Städten	Unterschiedlich, z. T. hohe Identifikation mit und Interesse an der Lage, Investition bzw. Kauf der Immobilie z. T. als emotionale Entscheidung, Vermarktung z. T. professionell, manchmal auch ausgelagert an eine Verwaltung	↗	Mittel meist in gewissem Umfang vorhanden, manchmal als Abschreibungsprojekt, dann weniger Interesse und Engagement
Ortsansässige	Meist eine Immobilie	Identifikation mit der Lage, jedoch „Einzelakteure“ in Akquisition und Vermarktung, teilweise wenig professionell	↗	Unterschiedlich, oft aufgrund von durchgeführten Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den Immobilien verschuldet bis überschuldet (Überbewertung der Renditeerwartung bei der Kreditfinanzierung)
Ältere Eigentümer (55 Jahre und älter)	Meist eine, ggf. mehrere Immobilien	Grundsätzlich eher Bestanderhalter (Instandhaltung) keine Bestandsentwickler	↘	Oftmals geringe Mittel, insbesondere keine Kreditaufnahme wegen des Alters
Erbengemeinschaften	Meist eine Immobilie in der Lage	Interesse am Wert des Objekts, oft keine entscheidungskräftigen Zuständigkeiten, oft handlungsunfähig	↓	Oft nicht aktivierbar

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Die Rücklaufquote lag bei unterschiedlich starken Beteiligungen in den Städten bei 15 Prozent und damit unter dem als repräsentativ geltenden Durchschnitt von 20 Prozent.

Um die Auswertung der Fragebögen interpretieren zu können, ist es erforderlich, zuvor einige der im Fragebogen abgefragten Instrumente zur gemeinsamen Standortaufwertung zu erläutern. Grob kann man drei Instrumente zur Einbindung von Eigentümern in der Geschäftsstraßenentwicklung unterscheiden, die in Deutschland derzeit praktiziert werden:

- Flächenbörsen
- Vermietungsoffensiven
- Management-Gesellschaften oder Generalvermieter

Flächenbörsen

Träger/ (Einbindungs-) Akteur	Sanierungsträger
Umgang mit Flächen	Bestandsaufnahme komplett und detailliert, Erwerber für nicht sanierungswillige Eigentümer suchen, evtl. Erwerb durch Sanierungsträger
Umgang mit Nutzungen	„Passive“ Aufnahme Branchenmix, Umfrage Kunden und Händler über fehlendes Sortiment, Ansprache von Filialisten
Grad der Verpflichtung der Eigentümer	Keine: Information, Beratung auch zu Ansiedlungskonzepten, Verlagerungen
Zeitliche Bindung der Eigentümer	Keine
Miete	Keine Festlegungen
Vermarktung	Vor-Ort-Büro, Veröffentlichung bei der IHK, Internetpräsenz, Verlinkung mit dem Standortinformationssystem der Stadt

Vermietungsoffensiven

Träger/ (Einbindungs-) Akteur	Citymanagement
Leerstand (Handlungsdruck)	25 % der Ladengeschäfte
Umgang mit Nutzungen	Gesamtkonzept
Grad der Verpflichtung der Eigentümer	Einigung mit zahlreichen Eigentümern und Verwaltern im Diskurs
Zeitliche Bindung der Eigentümer	Kurzfristig: Ein halbes Jahr
Miete	Vermietung zu Betriebskosten mit Verabredung mittel- und langfristiger Zielmieten oder einfach niedrigeres Mietniveau; umsatzabhängige Mieten; Mieterlass für Kunstaktionen, Künstler, Werbeflächen, Kinderbetreuung, Gastronomie

6

Management-Gesellschaften oder Generalvermieter

Träger / (Einbindungs-) Akteur	Management-Gesellschaft (Stadt, Ladenbetreiber, Eigentümer)
Umgang mit Flächen	Bestandsaufnahme
Umgang mit Nutzungen	Nutzungskonzept: Branchen- und Mietermix, verbindliches Zentrenkonzept, „gesteuerter Angebotsmix“
Grad der Verpflichtung der Eigentümer	Gesellschaft mietet von den Eigentümern, (vorher: Letter of Intent) oder Eigentümer sind Teilhaber der Gesellschaft; Gesellschaft vermietet weiter: Mischkalkulation; aktuelle Mieteinnahmen werden den zu erwartenden Mieten bei Realisierung des Nutzungskonzeptes gegenübergestellt; subventionierte Mieten für Branchenmixergänzer und Existenzgründer; mietfrei auf Zeit / Probemieten
Zeitliche Bindung der Eigentümer	Langfristig
Miete	Mietpreisdifferenzierung
Vermarktung	Zentral, verlässliches hohes Budget für die Vermarktung

Auswertung des Fragebogens und Interpretation der Ergebnisse

Einige ausgewählte Ergebnisse aus der Umfrage

Die Eigentümer, die sich an der Umfrage beteiligten, haben ihr Problem erkannt und wollen sich mit neuen Formen engagieren. Das Problembewusstsein und der Leidensdruck, aber auch die Bereitschaft für neue Wege, spiegeln sich in den eindeutigen Ergebnissen einiger Fragen wider:

Gemeinsame Vermarktung: Fast drei Viertel geben der gemeinsamen Vermarktung und Vermietung der Gewerbeflächen eine Chance.



Organisation: Die Eigentümer wollen sich zu diesem Zweck organisieren. Präferiert werden Initiativen als Verein. Wertet man die Wahlmöglichkeit „Organisation durch Haus & Grund-Verein“ und die Wahlmöglichkeit „Organisation durch eigenen Verein“ als ähnliche oder kompatible Organisationsform, so stimmen fast zwei Drittel der Befragten für eine Organisation im Verein. Wichtig scheint daneben der Wunsch der Eigentümer, auf Seiten der Stadt einen zentralen Ansprechpartner für Eigentümerfragen zu erhalten (Eigentümerleitstelle).

Management-Gesellschaft: Mit absoluter Mehrheit, aber auch einigen Gegenstimmen, ist für die Eigentümer eine Management-Gesellschaft denkbar.

Finanzierung: Mit ganz wenigen Ausnahmen befürworten alle Eigentümer eine Basisfinanzierung durch die Eigentümer selbst. Präferiert wird die befristete Sonderabgabe, aber auch andere Modelle scheinen möglich.

Flächenbörse: Eine hohe Mitwirkungsbereitschaft kann bei der Herausgabe grundstücksbezogener Daten für die Zwecke der Eigentümergemeinschaft als eine der ersten „vorgezogenen Maßnahmen“ unterstellt werden.

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Projektfortführung: Eine absolute Mehrheit wünscht sich die weitere Federführung im Projekt durch die aktuellen Projektträger vor Ort in Verbindung mit dem DSSW/BMWA. Nur (oder immerhin) ein Viertel (in Weimar die Hälfte) bekennt sich zur eigenen Federführung als Eigentümer im Projektverlauf – ein vermutlich realistisches Selbstbild in Sachen Themenkompetenz, Organisations- und Moderationsvermögen. Jeder Siebte sieht auch die externe Fachberatung und Moderation als weiterhin notwendig an, wobei die Probanden diese auch in der Federführung von DSSW/BMWA (als Auftraggeber) vermuten sollten oder könnten. Die Antworten der Eigentümer lassen den Schluss zu, dass der Initiative-Prozess gewollt ist, aber noch längst nicht auf eigenen Füßen stehen kann.

Engagement: Einzelne Eigentümer haben nach der ersten Versammlung und mit dem Fragebogen bereits eigene schriftliche Vorschläge unterbreitet. Bei einigen öffentlichen Eigentümern steht die Mitwirkungsbereitschaft objektiv unter dem haushaltrechtlichen Vorbehalt. Einsichtig war indes allen bei den Veranstaltungen anwesenden Eigentümern, dass die Chancen für die Geschäftslage auch und vor allem von ihren finanziellen Möglichkeiten abhängig sein werden. Über Organisations- und Finanzierungsmodelle soll erst in Abhängigkeit von (in Reihenfolge) Konzepten zur wirtschaftlichen Funktionsfähigkeit der Lage, einem ersten Maßnahmeplan und den damit verbundenen Kosten befunden werden.

Empfehlung
Leiteigentümer finden und konzeptgestaltend einbinden

Grundsätzlich scheint der Erfolg von Eigentümer-Initiativen nicht von der Anzahl oder der Struktur der Eigentümer abzuhängen. Für das Verfahren ist zwar eine kleinere Grundgesamtheit aus organisatorischen, zeitlichen und logistischen Gründen sinnvoll, aber nicht unbedingt zwingend erfolgreicher. Am stärksten ergriffen die Weimarer Eigentümer die eigene Initiative, u. a. in kurzfristigen Zusammenschlüssen zu ersten gemeinsamen Mini-Lagen und eigenen Konzeptideen für die Nutzung der Ladenflächen.

Die großen öffentlichen und großen privaten Eigentümer vor Ort sind den Modellprojekten grundsätzlich aufgeschlossen, favorisieren zum Teil den eingeschlagenen Weg ausdrücklich und wollen sich auch einbringen. Die grundsätzliche Beteiligung der Großen war eine notwendige und stärkende Voraussetzung für den Start und Fortgang des Projekts. Dafür waren intensive Einzelgespräche vorab wichtig. Vereinzelt entstand der Eindruck, dass man auf eine solche Eigentümer-Initiative wartete. Nachbareigentümer kannten sich kaum oder gar nicht. Das gemeinsame Engagement als Eigentümer-Initiative, die vorgestellten und diskutierten ersten Ideen, wurden als ein neuer, mutiger Schritt gesehen. Gedanklich sind die „großen Starken“ bei Modellen und Verfahren weiter als die meisten „kleinen Schwachen“. Sie können auch mehrere Monate Leerstand „aussitzen“, bis das neue Konzept stimmt. Die Immobilienvermarktung ist oft ihr Hauptgeschäft, während die „Kleinen“ die Immobilie neben ihrer Erwerbstätigkeit betreuen, in Nebenkompetenz vermarkten müssen und dabei meist ihr privates Geld investieren.

7/8 Finanzierungsmodelle, Fördermittel, degressive Anschubfinanzierung

Hinweis

Ohne finanzielle Beteiligung kein Erfolg

Unabhängig von der Organisationsform und dem Finanzierungsmodell, über die nicht sofort zu Projektbeginn entscheiden werden muss, sollte bei Projektstart unmissverständlich klar gemacht werden, dass es ohne finanzielle Beteiligung der Eigentümer keine Erfolgsaussichten geben wird. Dort, wo Landesförderprogramme aufgelegt sind oder werden, sollte ihre kompatible Nützlichkeit geprüft werden. Zeitliche Rahmen oder Befristungen (zum Beispiel degressiv) für die Förderung des Initiativprozesses scheinen wichtig und könnten nützlich sein. Jede mögliche Förderung kann indes auch Einschränkungen für die Privaten und deren Entscheidungsraum bedeuten. Denn mit öffentlichen Mitteln sind auch bestimmte Auflagen und Verpflichtungen verbunden.

Empfehlung

Sinnvolles Förderkonzept überlegen

Generell ist zu empfehlen, dass die Eigentümer-Initiativen nicht existenzabhängig von Förderungen sein sollten. Es kann auch sinnvoll sein zu überlegen, ob dort, wo Fördermittel infolge nicht aufgebrachter kommunaler Kofinanzierung nicht in Anspruch genommen werden können und/oder zurückgegeben werden müssten, privates Engagement helfen kann. Die rechtlichen Voraussetzungen sollten über das DSSW/BMWA, das BMVBW, die Städtebauförder-Referate sowie Wirtschaftsministerien der Länder etc. geprüft werden. Für die eigentliche Revitalisierung können zudem Eigenkapitalhilfe und die ERP-Eigenkapitalhilfeprogramme (EKH) bzw. ERP-Existenzgründungsprogramme empfohlen werden.

Problemkonkretisierung und Organisationsmöglichkeiten

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Erfahrungsgemäß ist es schwierig, alle einzelnen Immobilien- und Grundeigentümer schnell für eine gemeinsame Problembewältigung für die jeweilige Geschäftslage zu gewinnen, gerade dann, wenn zum täglichen Tagesgeschäft zusätzliche Aufgaben für die Gründung einer gemeinsamen Initiative aufgebracht werden müssen. Damit diese Anfangshürde nicht zum Scheitern des Projekts führt, sind eine Prozessmoderation durch externe Experten und die Bildung einer Kern-/Lenkungsgruppe aus den überdurchschnittlich mitwirkungsbereiten einzelnen Eigentümern zu empfehlen. Beides führt zu pragmatischen Zielfindungsprozessen. Eine Kopplung aus externer Beratung/Moderation mit einer konzeptstarken internen Kerngruppe ist idealtypisch. Das regelmäßige Zusammentreffen dieser Kerngruppe ist in der Startphase für das gegenseitige Kennenlernen (viele Eigentümer lernen oft erst über eine solche Initiative ihre Nachbarn kennen) und das Schaffen von Vertrauen sehr hilfreich, da frühzeitig die besonderen Spezifika der Lage und die (finanziellen wie nichtmonetären) Möglichkeiten der Eigentümer durch Problemfilterung, Bestandsanalyse und konkrete Zielfindung gemeinsam erkannt und als Aufgabenstellung identifiziert werden müssen.

Empfehlung
Stringente Lenkung durch externe Prozessmoderation

Erfolg und Misserfolg können davon abhängen, ob es gelingt, sich insoweit zu organisieren, dass die zu bewältigenden Aufgaben, wie beispielsweise die Schaffung einer Gewerbeflächenbörse oder die Finanzierung konkreter Maßnahmen, auf breiten Schultern gelastet werden. Ziel kann es zum Beispiel sein, eine Managementgesellschaft zu gründen, die konkrete Aufgaben der Vermarktung übernimmt. Der Weg dorthin kann über die Gründung eines Vereins erfolgen, Club- und Interessengemeinschaften sind gleichermaßen denkbare Organisationsmöglichkeiten.

Empfehlung
Organisationsformen frühzeitig diskutieren

Für die Eigentümer und alle beteiligten Partner im Netzwerk ist es wichtig, die gemeinsamen Treffen zu protokollieren und auch abwesende Eigentümer in der jeweiligen Geschäftslage kontinuierlich zu informieren. Jedes Update im Prozessverlauf kann die Basis der Eigentümer-Initiative verbreitern helfen.

Im deutschen Recht bietet sich gerade der Verein als eine kostengünstige, nicht zu bürokratische, dafür flexible, gleichwohl auch haftungsrechtlich sichere juristische Person als Rechtsform an. Für Standortgemeinschaften – quasi freiwillige BIDs – können über eine gut ausformulierte Satzung alle notwendigen Regelungen getroffen werden: von der Frage wer wird Mitglied, wie sind die Mitgliedsbeiträge über Abstimmungsverfahren und Haftungsfragen bis zur Ausstiegsregelung nach einer vorher fest definierten Laufzeit der Standortgemeinschaft. Ziel eines Vereins sollte u. a. sein, ein geeignetes Flächen-Management zu schaffen. Dies kann durch die Gründung

Empfehlung
Organisationsform frühzeitig klären

einer Gesellschaft erfolgen, in der der Verein Gesellschafter wird. Alternativ könnte für die Erfüllung der Aufgaben auch ein Flächen-Manager beauftragt werden. Die Meinung, jeder Verein sei gemeinnützig und deshalb steuerfrei und Zuwendungen an den Verein seien automatisch bei der Einkommensteuer abzugsfähig, ist weit verbreitet; aber nicht zutreffend. Steuerliche Aspekte sollten deshalb unbedingt in die Planung einbezogen werden (vgl. Anlage „steuerliche Aspekte).

Der Verein in seiner Ausprägung als e. V. (eingetragener Verein) ist zunächst eine Rechtsform wie andere z. B. die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) auch. Wenn der Zweck des Vereins ist, für seine Mitglieder (Hauseigentümer, Ladeninhaber) Maßnahmen umzusetzen, die auf die Werterhaltung bzw. Wertsteigerung der Immobilie/des Geschäfts abzielen, so kann der Verein nicht als gemeinnützig anerkannt werden. Als juristische Person unterliegt der Verein dann – wie jedes Unternehmen auch – der kompletten Steuergesetzgebung von der Gewinnbesteuerung (Körperschaftsteuer) über die Umsatzsteuerpflicht (auf Mitgliedsbeiträge) bis zur Gewerbesteuer.

Die Abwägung, ob ein Verein oder eine GmbH die „richtige“, besser passende, Rechtsform für die geplante Initiative ist, sollte von ganz anderen Kriterien abhängig gemacht werden. Wieviel Hauseigentümer und Ladenbesitzer sollen einbezogen werden? Wird die Kommune Mitglied? Sollen auch interessierte Bürger und andere mitmachen können? Wie groß soll das Leitungsgremium sein (Vereinsvorstand versus GmbH-Geschäftsführer)? Soll die Initiative zeitlich begrenzt werden? Wieviel Verwaltungskosten sind akzeptabel (GmbH ist deutlich kostenträchtiger als Verein).



Es gibt zahlreiche Argumente, die für den eingetragenen Verein sprechen. Bei der Gründung sollte auf jeden Fall zur Satzungserarbeitung sowohl juristischer Rat bei einem Notar als auch steuerrechtlicher Rat bei einer in Vereinsbelangen erfahrenen Steuerberatung eingeholt werden. Die Prüfung der Satzung durch das örtliche Finanzamt vor der Gründung und Eintragung ins Vereinsregister verhindert unliebsame Überraschungen. Wer sich mit Vereinsrecht näher beschäftigt und die Satzungsformulierung genau so ernsthaft und gründlich betreibt wie die Formulierung eines GmbH-Gesellschaftsvertrages wird entdecken, welche Gestaltungsmöglichkeiten der Verein bietet.

Vgl. als Anlagen: Entwurf zu einer Eigentümerbefragung, Vollmachtverfahren für nicht-ortsansässige Eigentümer, Grundlagen des Vereinsrechts, Checkliste Vereinssatzung, Mustersatzung für einen Verein, steuerliche Aspekte. Die Entwürfe sind jeweils den konkreten Bedingungen und Eigentümer-Strukturen vor Ort anzupassen. Grundlagen des Vereinsrechts (BGB), Auszüge aus dem Steuerrecht sowie der Entwurf einer Satzung stehen als Download auf der Website des DSSW unter www.dssw.de zur Verfügung.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Innerstädtische Geschäftslagen sind Teil des öffentlichen Raums, die durch ihre stadtweite Bedeutung im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen. Veränderungen, sowohl negativer als auch positiver Natur, werden von den Menschen sehr viel stärker und sensibler wahrgenommen als in peripheren Lagen. Sie stehen deshalb auch besonders im Interesse der Medien.

Im Interesse des Verfahrens und der Eigentümer selbst (Sensibilität von Personen und Institutionen auch im Zusammenhang mit dem grundstücksbezogenen Datenschutz) sollten im Vorfeld der ersten Gespräche und Workshops Medienanfragen vorsichtig und zurückhaltend beantwortet werden. Der dann einmal eingeleitete Innovationsprozess in den Bemühungen um die Aufwertung der Geschäftslage kann indes durch elektronische und Printmedien als Partner gut begleitet werden. Das kann motivierend wirken, denn Engagement wird durch die positive öffentliche Berichterstattung darüber belohnt. Allerdings sollte die öffentliche Informationsbereitstellung über die Projektziele und den Prozessverlauf erst dann erfolgen, wenn eine Basis-Mitwirkungsbereitschaft erwirkt wurde. Andernfalls können gerade über die Medien Erwartungshaltungen transportiert werden, denen kaum sachlich und sicher nicht zeitlich entsprochen werden kann. Ein zu langes Zögern in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kann sich dann nachteilig erweisen, wenn man, zum Beispiel mit dem Faktum einer Vereinsgründung, über die Medien Öffentlichkeit und Zielgruppen zu spät informiert, die selbst Akteure und Partner im Prozess hätten sein wollen oder können.

Empfehlung
Medien gezielt einsetzen

Z

Zusammenfassung

Empfohlenes Vorgehen in Phasen

Phase 1: Erste Gespräche des Projektträgers

- Eingrenzung des möglichen Projektgebiets
- Ansprache möglicher Kooperationspartner (bereits bekannte Eigentümer)
- Planung inhaltlicher und zeitlicher Abläufe

Phase 2: Identifikation und Erstansprache der Eigentümer

- Eigentümeridentifikation seitens der Projektträger unter Mithilfe der Städte
- Information der Haus- und Grundstückseigentümervereine (Orts-, Landes- und Bundesebene), Erwirkung einer Unterstützung und Zusammenarbeit
- persönliche Ansprache ausgewählter Eigentümer zur Erstinformation
- Ansprache dritter Partner zur Mitwirkung am Projekt (IHK, Handwerker-Innung, City-Management, Stadtmarketing oder Tourismus GmbH etc.)
- Initiierung erster Gespräche der Oberbürgermeister oder Dezernenten mit ausgewählten (großen, wichtigen) Eigentümern, erste Positionen zum gemeinsamen Vorgehen
- Vorbereitung erster Workshops/Eigentümerversammlungen (Einladungen, Hintergrundpapiere, Tagesordnung)
- Schreiben an alle Eigentümer und Partner, vorzugsweise durch die Oberbürgermeister und Projektträger; ggf. mit Vertretungsvollmacht für nichtortsansässige Eigentümer



Phase 3: Erste Eigentümerversammlungen/Inhalte:

- Darstellung der aktuellen Situation der Geschäftslage; Bilanz des Engagements der städtischen Akteure und der öffentlichen Investitionen
- Bilanz des Engagements und der Investitionen, der Aktivitäten, der Einflussnahme und Mitsprache der Eigentümer
- Entwicklung einer Vision für die Geschäftslage: Ideen und Perspektiven, Chancen und Risiken
- Erarbeitung von Vorschlägen und Modellen von Grundeigentümerinitiativen und kommunaler Steuerung
- Darstellung unterschiedlicher Modelle und Präferenzen einer möglichen Organisation sowie Finanzierungsformen
- Ggf. Entwurf einer Presseerklärung
- Erstellung eines Protokolls mit weiteren Handlungsempfehlungen und Versand an alle Teilnehmer ggf. alle Eigentümer

Phase 4: Befragung und Auswertung der Mitwirkungsbereitschaft [5)]

- Befragung unter den Eigentümern zu Meinungen/Gewichtungen für den Prozessverlauf, u. a. zu Organisations- und Finanzierungsformen, Managementgesellschaft, Vermarktung, dritten Partnern (Entwicklung und Konkretisierung der Befragungsform)
- Ggf. Versand der Fragebögen durch die Projektträger oder Interviewform
- Auswertung, Fazits für nächste Schritte

Phase 5: Konzept, Maßnahmen- und Organisationsplanung/Inhalte

- Zweite Eigentümerversammlung: Zielfindungsdiskussion – Präsentation von Finanzierungsmodellen und Fördermöglichkeiten nach Präferenzverhalten
- Diskussion und Einigung zur Organisationsform
- Verteilung von gemeinsamen und arbeitsteiligen Aufgaben an einzelne Eigentümer, Projektträger und Partner im Netzwerk
- Protokoll mit Satzungsentwurf für Organisation, Beitrittserklärung o. ä.

Phase 6: Umsetzung, Controlling

- Organisationsgründung
- Zeit- und Finanzierungsplan
- Marketingplanung in geeigneten Zyklen (halbjährlich)
- Businessplan
- Makler- und/oder Managementbriefing (Zielvorgaben, Themen, Kosten)

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

[5)] *Entwurf eines Fragebogens, siehe Anhang*

Anhang

1. Kurzbeschreibung der Pilotstädte und Ansprechpartner 32

2. Literatur und Ansprechpartner 38

3. Entwurf eines Fragebogens zur Einbindung von Eigentümern 40

4. Entwurf einer Vollmacht für nicht-ortsansässige Eigentümer 43

5. Checkliste: Vereinssatzung 44

6. Mustersatzung für eine Standortgemeinschaft (e. V.) 45

7. Steuerliche Aspekte 52

A Anhang

1. Kurzbeschreibung der Pilotstädte und Ansprechpartner

Allgemeine Übersicht

	Chemnitz	Halle/Saale	Weimar	Schwerin
Einwohnerzahl gesamt	250.000	238.000	64.000	98.700
Grundstücke der Lage	30	56	122	22
Eigentümer	14	38	150	37
Heutiger Zustand *	20-30 %	27 %	60 %	80 %
Gewerbeflächen-Leerstand und heutiger Zustand	Gut erhaltene Plattenbaulage	Saniert	Saniert	Sanierungsgebiet
Tradition der Lage	DDR-Einkaufsmeile, Prachtstraße, zentral	Traditionelle Einkaufsstraße, Boulevard, zentral	Traditionelle Einkaufs-straßen, exponiert zentral, Altstadt	Traditionelle Einkaufs-straße, exponiert zentral, Altstadt
Eigentümerprofil	Überwiegend „große“ Eigentümer	„Kleine“ und „große“ Eigentümer zu gleichen Teilen	Überwiegend „kleine“ Eigentümer, meist nicht ortsansässig	Überwiegend „kleine“ Eigentümer

** Angaben:*
Chemnitz: Eigene Schätzungen, keine Daten seitens des Projektträgers vorliegend.
Daten Weimar: Citymanagement.
Daten Halle: Gutachten der Wirtschaftsförderung Halle.
Daten Schwerin: Stadt Schwerin, Angaben Eigentümer, eigene Zählung.



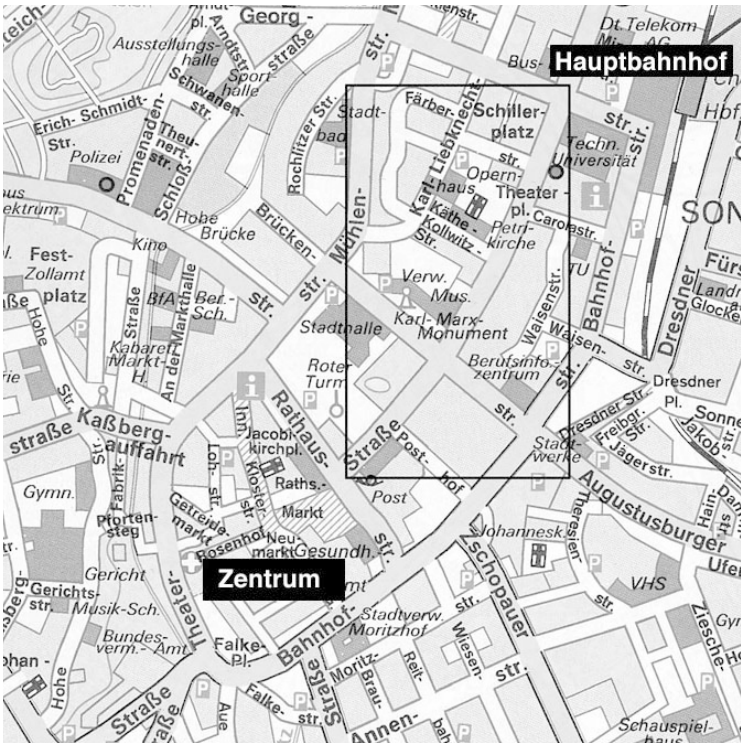
Chemnitz

Die Geschäftslage der Eigentümer-Initiative (Straße der Nationen zwischen Johannis- und Theaterplatz, angrenzende Brücken-, Käthe-Kollwitz- und Carolastraße) war als einstige „Prachtstraße“ und 1a-Lage mit Handel und Dienstleistungen entlang von Oper und Petrikirche, Kunstsammlungen, versteinertem Wald und Karl-Marx-Monument ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Heute ist sie, mit 30 großen Flurstücken und 14 großen, öffentlichen wie privaten Eigentümern, gekennzeichnet durch wenig attraktive Geschäfte, Sonderpostenangebote, abnehmende Kundenströme sowie Leerstände – eine Nebenlage. Vom neuen Zentrum mit den Einkaufspalästen (der renommierten Architekten Behnisch, Jahn, Kollhoff, Ingenhoven und Mateo) ist die Lage abgeschnitten. Eine Richtungsentscheidung war zwingend: Aushängeschild oder Ausverkauf? Die Straße der Nationen in Richtung einer attraktiven Hauptverkehrsader oder als „Lumpenallee“ in die Sackgasse? Die Verkehrsschneise Straße der Nationen zu überqueren ist schwer, es gibt kaum öffentliches Grün und einladende Sitzmöblierung im städtischen Raum. Kaufkraft, Einwohner- und Touristenzahlen in Chemnitz stagnieren oder sinken. Behörden zogen aus der Innenstadt in zentrumsferne Lagen. Der Wohnungsbesatz in der Lage reicht nicht aus, um als Nahversorger Umsätze und Kundenströme zu generieren. „Draußen“ gibt es neuen Wohnraum preiswerter. Sieger sind die großen zusammenhängenden Flächen unter einem Dach mit dem inszenierten Angebot am Stadtrand sowie die Kaufkraftsuggestive der „neuen City auf engstem Raum“.

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Engagiert haben IHK-Geschäftsführerin Ilona Roth und ihre Mitarbeiter mit Unterstützung von Stadtplanungsamtsleiter Börries Butenop die meist ortsansässigen Eigentümer mobilisiert, Gespräche, Workshops und eine Eigentümerversammlung organisiert, eine Eigentümerbefragung ausgewertet und nächste Schritte beraten. Unter IHK-Federführung werden in 2004 bereits bestehende bilaterale Nachbarschaftskontakte der Eigentümer zu einer schlagkräftigen Initiative zusammengeführt. Einer gemeinsamen Standortbegehung folgen die Bestandsaufnahme sowie Vorschläge für eigenständige und gemeinsame Investitionen und Marketingmaßnahmen – durch jeden Eigentümer für sich selbst und für die anderen Mitglieder der Initiative. Grundstücksbezogene Daten sollen als Gewerbeflächenbörse veröffentlicht werden, Gewerbemieter zu einem „Sensibilisierungsworkshop“ kommen. Städtische Brunnen in der Geschäftslage können in Eigentümer-Patenschaften übergehen. Da die Stadt keine Finanzierung der Brunnen mehr sicherstellen kann, sollen diese in 2004 abgestellt werden. Der Name „Straße der Nationen“ schließlich soll eine thematische Entwicklung der Geschäftslage anstoßen. Die vielen vorhandenen Flaggenmasten sollen mit vielen Flaggen aus allen 12 Partnerstädten von Chemnitz weltweit beflaggt werden.

Dies soll der Auftakt für eine Kampagne zur Ansiedlung neuer Gewerbemieter und alternativer wirtschaftlicher Funktionen werden. Öffentlichkeitswirksam können viele Akteure medienwirksam bei Events in Szene gesetzt werden, z. B. beim Aufbügeln der Flaggen am Bügelbrett nach dem Motto: „Wir bügeln die Straße der Nationen gemeinsam wieder auf.“ Nicht alles wird sich durch Verschönerung, Planungs- und Gestaltungsmaßnahmen zurückholen lassen. Aber manches ist machbar, wenn Eigentümer mit einer Stimme sprechen und die Aufmerksamkeit auch dritter Partner auf ihre „Noch-Verliererlage“ lenken. Der Kaufhof-Chef und Vorsitzende der IG Innenstadt will sich bereits anschließen. Auch die „Freie Presse“ und der „Chemnitzer Blick“ hatten für die neuen Entwicklungen Gespür und berichteten.



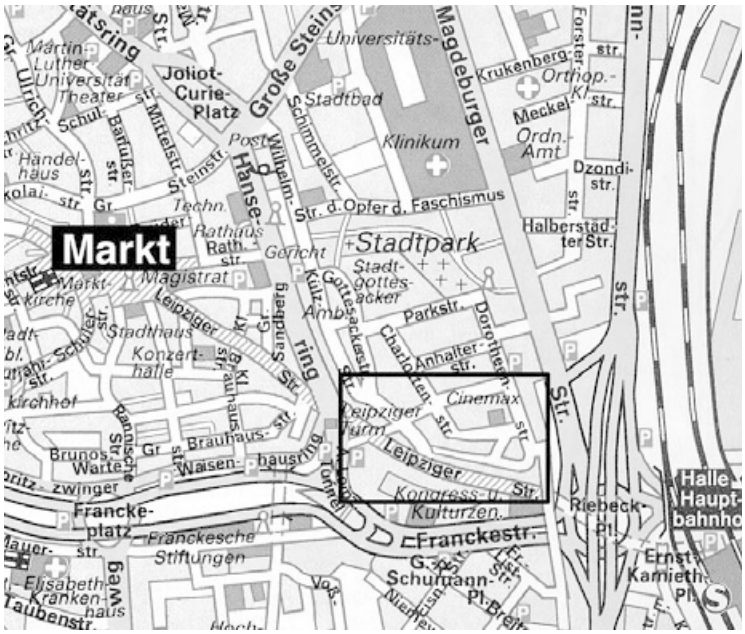
Stadtplanauszug Chemnitz

Kontakt:
IHK Südwestsachsen Chemnitz-Plauen-Zwickau
Frau Renate Kunze, Fon: +49-371-6900330
E-Mail: kunze.r@chemnitz.ihk.de

A

Halle

Die obere Leipziger Straße war einer der wichtigen Handelswege, die seit dem Mittelalter vom Markt aus strahlenförmig stadtauswärts liefen. Heute verbindet der obere Teil der Straße die Altstadt mit dem Hauptbahnhof. Die meist in der Kaiserzeit errichteten Geschäfts- und Bürgerhäuser dominieren das 400 Meter lange Teilstück der Hauptachse Markt-Bahnhof. Zu DDR-Zeiten war die gesamte Leipziger Straße die florierende und gut besuchte Einkaufsmeile (bis heute Fußgängerzone). Berufspendler und Besucher brachten Laufkundschaft und Umsatz. Seit der Wende wurden erhebliche private und öffentliche Mittel in die bauliche Substanz investiert, der Straßenbelag wurde im historisierenden Stil erneuert. Obwohl optisch und städtebaulich zur Innenstadt gehörend, befindet sich die obere Leipziger Straße heute vor deren Toren. Die Fußgängerströme sind eingebrochen, der Pendlerverkehr konzentrierte sich weg von der Bahn auf das Automobil. Die Fußgängerachse Bahnhof-Markt existiert nur noch sporadisch.



Stadtplanauszug Halle

Seit 1991 verlor Halle 80.000 Einwohner an das Umland. Großprojekte, wie in Büschdorf, Peißen oder Günthersdorf, zogen Kaufkraft ab. Heute ist die Lage mit 56 Grundstücken, verteilt auf 35 Eigentümer, optisch noch gut funktionierend, aber im Umbruch. Die Altstadt endet am Hansering und dort auch das Interesse, auf dem Boulevard weiter zu bummeln. Die Fußgängerströme brechen mit Beginn der oberen Leipziger Straße um die Hälfte ein (von 3.000 in der unteren auf 1.500 Fußgänger pro Stunde in der oberen Leipziger Straße).

Als Projektträger steuerte das Stadtplanungsamt die Eigentümer-Initiative gemeinsam mit dem Amt für Wirtschaftsförderung Halle. Als Partner wurde die IHK Halle-Dessau gewonnen. Kurze Wege in der Stadtverwaltung erlaubten es, die Eigentümerdaten schnell zu ermitteln. Auf erstellte Gutachten zu Leerstand, Belegung und Eigentümerstruktur konnte zurückgegriffen werden. Zunächst lud die Oberbürgermeisterin ein. Später übernahm die neu geschaffene Stadtmarketinggesellschaft der Stadt Halle das Projekt in Zusammenarbeit mit der IHK Halle-Dessau und dem Amt für Wirtschaftsförderung. Die Ziele der Eigentümer-Initiative erhielten höchste Priorität, die Ergebnisse und Erfahrungen werden auf weitere Lagen der Stadt übernommen. Die Eigentümer mahnten die führende Rolle der Stadt im Prozess an. Gleichzeitig wollen sie 2004 selbst aktiver werden. In einem nächsten Schritt werden einige Eigentümer gemeinsam mit der Stadtmarke-

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

tinggesellschaft und der Wirtschaftsförderung einladen. Ziel ist es, konkreter zur Initiative zu informieren und erste Möglichkeiten für eine Konzeptstrategie zu erarbeiten.

Kontakt:

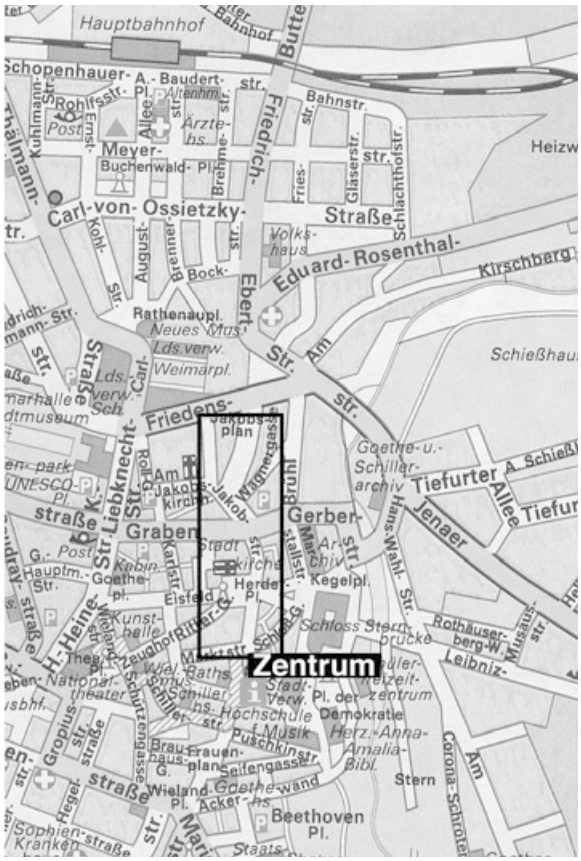
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH i. Gr.
Herr Lothar Meyer-Mertel, Fon: +49-345-1227913
E-Mail: stadtmarketing-halle @gmx.de

Stadtverwaltung Halle, Wirtschaftsförderung
Frau Barbara Weigert, Fon: +49-345-2214769
E-Mail: barbara.weigert@halle.de

Weimar

Weimar steht für manche Erfolge, so für seine stabile Bevölkerungsentwicklung, für den Trend zum Wohnen in der Innenstadt und sicher für das Kulturstadtjahr 1999.

Die Geschäftslage der Eigentümer-Initiative (Jacob-, Kauf- und Marktstraße, die Nordmarkt-Passage, Herderplatz und Graben) war traditionell und zuletzt zum Kulturstadtjahr mit Handel und Dienstleistungen entlang naher Sehenswürdigkeiten ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Es gab keine Unterbrechung von Kundenströmen, keine Umsatzeinbußen. Die Anzahl der Anbieter stieg – bis sich seit Anfang 2002 ein Leerstand herausbildete, der mit aktuell 60 Prozent bei Ladengeschäften eine sehr kritische Dimension erreichte. Heute ist die Geschäftslage mit ihren 120 Flurstücken und etwa 150 meist kleinen privaten und oft nicht ortsansässigen Eigentümern eine Nebenlage. Die einstigen wirtschaftlichen Funktionen lassen sich durch Sanierung oder Verschönerung, Planungs- und Gestaltungsmaßnahmen oder durch klassische Werbung nicht zurückholen. Auch ein bewährtes City-Management kann ohne neue Inhalte funktionslose Lagen kaum wieder in Funktion bringen. Die Stadt kann keine neuen Nutzungen verordnen. In der Geschäftslage gibt es kaum Wohnungsleerstand und wenig Reserven für eine Wohnnachverdichtung. Die Touristenzahlen haben sich nach dem Kulturstadtjahr auf normalem Maß stabilisiert. Sieger in der Konkurrenz um die Kunden sind die großen zusammenhängenden Flächen unter einem Dach mit dem zentral inszenierten Angebot auf der Grünen Wiese und die Kaufkraftsuggestive der Oberzentren Erfurt und Jena – in nur wenigen



Stadtplanauszug Weimar

Autominuten von Weimar aus gut zu erreichen. Die ehemalige Top-Lage ist ein klassisches Opfer des Wandels im Einzelhandel geworden, mitten in der Innenstadt, vom Markt zur nördlichen Altstadt.

Mit Engagement haben der Oberbürgermeister von Weimar, Dr. Volkhardt Germer, der Beigeordnete für Wirtschaft und Bauen, das Stadtplanungsamt, die Kulturstadt Weimar GmbH, das City-Management und die Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereinigung Weimar e. V. seit September 2003 Eigentümer vor Ort und bundesweit mobilisiert, Gespräche, Workshops und eine erste Eigentümerversammlung organisiert, eine Eigentümerbefragung ausgewertet und nächste Schritte beraten. Unter Federführung der Eigentümer selbst und ihrer Vereinigung sowie begleitet durch die Kulturstadt Weimar GmbH werden in 2004 von einer Programmkerngruppe Lösungen für neue und alternative wirtschaftliche Funktionen geprüft, ein Konzept zur thematischen Geschäftslagenentwicklung erarbeitet, grundstücksbezogene Daten aktualisiert und als Gewerbeflächenbörse öffentlich gemacht (Webauftritt). Eine Präsentation der Geschäftslage als Tag der offenen Tür kann den Auftakt für eine thematische Ansiedlungs- und Akquisitionskampagne zum Präferenzthema „Antiquitäten, Kunsthandel, Architektur, Design und Gestaltung“ geben. Die Eigentümer-Initiative in Weimar wurde vom lokalen Hörfunk, von der Thüringischen Landeszeitung und dem MDR-TV zum Anlass für eine unterstützende und motivierende Berichterstattung genommen.



Kontakt:

Kulturstadt Weimar GmbH
Frau Anke Borchhardt, Fon: +49-3643-745305
E-Mail: borchhardt@weimarhalle.de

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereinigung Weimar e. V.
Frau Yvette Christiani, Fon: +49-3643-53515
E-Mail: hwg-we@t-online.de

Schwerin

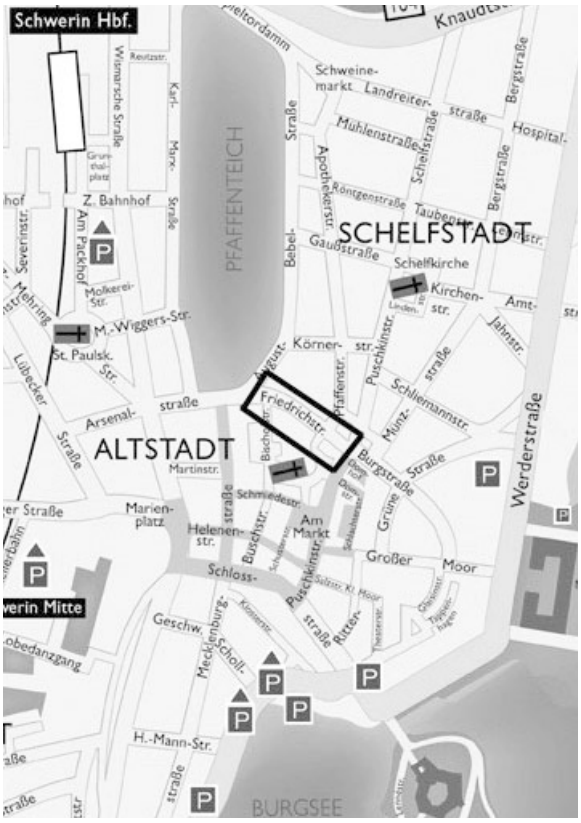
Die knapp 300 Meter lange Friedrichstraße liegt in der historischen Altstadt zwischen dem barocken Wohngebiet Schelfstadt und dem Dom mit dem anschließenden Marktplatz. Sie war eine der traditionellen Einkaufsstraßen Schwerins und umfasst heute 22 Flurstücke mit 37 Eigentümern. Der Leerstand bei Gewerbeflächen beträgt 80 Prozent. Von 12.000 Quadratmetern werden nur noch 2.000 genutzt, von 22 Geschäften stehen 15 leer, darunter das traditionelle Bankgebäude Schwerins und ein großes Verwaltungsgebäude von 1870, das der Stadt gehört. Auch die Mehrzahl der Wohnungen in den oberen Etagen stehen leer. Im nicht einsehbaren Blockinnenbereich

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

verfällt Gewerbesubstanz. Der Verfall bedroht auch die zur Straße gelegenen Teile einzelner Häuser, evtl. müssen Gehwege gesperrt werden.

Seit 1993 ist die Friedrichstraße Teil des Sanierungsgebiets Schelfstadt, in dem bisher über 50 Mio. Euro Städtebauförderungsmittel investiert wurden. Die Schelfstadt mit ihren großzügigen und grünen Blockinnenbereichen ist eine innerstädtische Alternative zum Wohnen auf der Grünen Wiese. In der Friedrichstraße wurden lediglich eine halbe Million Euro investiert – für die Neuanlage von Straße und Gehwegen. Stadtentwicklungspolitische Entscheidungen haben Eigentümer und Gewerbetreibende dort verunsichert: In einer weniger wertvollen Gewerbe- und Kasernenstruktur des 19. Jahrhunderts, auf der westlichen Seite der Altstadt an der Bahntrasse, wurde neuer, großflächiger Einzelhandel in einem Shopping-Center konzentriert. Auch die Verwaltungsfunktionen der Stadt wurden dort zusammengeführt. Investitionsentscheidungen für eine Modernisierung der Gewerbeflächen der Friedrichstraße wurden danach nicht mehr getroffen. Für einen Rückgang der Nachfrage sorgte auch die Bevölkerungsentwicklung, die in zehn Jahren einen Verlust von 30.000 Einwohnern mit sich brachte und die Landeshauptstadt nun unter die Großstadtgrenze von 100.000 Einwohnern fallen ließ.

Die 37 Eigentümer in der Friedrichstraße sind heterogen: Vom kleinen Einzelhändler über die vielköpfige, verstreute Erbengemeinschaft, die städtische Wohnungsbaugesellschaft, mittelständische Anleger und Projektentwickler bis hin zum Grundstücksunternehmen der größten deutschen Bank und einem der größten Privatvermögen des Landes reicht die Struktur. Unterschiede bei Interessen und Durchsetzungskraft treten offen zu Tage. Die Initiative für eine Eigentümergemeinschaft ging von der Stadtmarketing Schwerin GmbH aus, die mehrheitlich im breit gestreuten Privatbesitz ist. Ihr Interesse ist durch die Bundesgartenschau 2009 bedingt, deren Ausstellungsteile durch die Friedrichstraße ansatzweise zu verbinden wären. Eine ruinöse Friedrichstraße wäre der BUGA abträglich. Zur ersten Sitzung der Eigentümer lud der Oberbürgermeister ein und stellte sich als Vertreter des Eigentümers Stadt auf die gleiche Stufe neben die übrigen Eigentümer. Wichtig für viele kleinere Eigentümer war die Zusage der Deutschen Bank Real Estate, die Eigentümergemeinschaft zu unterstützen, da ihr Bankgebäude mit allein schon 4.500 Quadratmetern Nutzfläche die Richtung der Entwicklung stark beeinflussen wird. Allen ist klar, dass die Friedrichstraße nicht wieder eine Einkaufsstraße werden wird, sondern dass die Gewerbefläche unter allen möglichen Nutzungsgesichtspunkten untersucht werden muss. Diese Unter-



Stadtplanauszug Schwerin

suchung, die auch bauliche Veränderungen empfehlen soll, kann als zweiter Ansatz zur Sanierung der Friedrichstraße mit Städtebauförderungsmitteln in Gang gebracht werden. Zur Organisation der Eigentümer wurde ein Verein vorgeschlagen, in dem die Eigentümer Mitglieder sind, der aber auch Eigentümern der Nachbargrundstücke offen steht, um eine breitere Entwicklung von gewerblichen Schwerpunkten nicht zu behindern. Der Verein soll dann eine Flächenmanagementgesellschaft gründen, in der jene Eigentümer Gesellschafter sind, die ihre Gewerbeflächen der Gesellschaft zur gemeinschaftlichen Verwertung überlassen. Diese Flächen der Friedrichstraße sollen nach Art eines Centers stringent bewirtschaftet werden und zum selben Zeitpunkt „wiedereröffnet“ werden.



Kontakt:

Stadtmarketing GmbH Schwerin
Herr Olav Paarmann, Fon: +49-385-5925250
E-Mail: paarmann@schwerin-tourist.de

2. Literatur und Ansprechpartner

Forum 1 Immobilien- und Standortgemeinschaften – Eine Chance für städtische Zentren, in Stadtmarketing der 2. Generation, Landesbüro Stadtmarketing NRW, 2003

BID – Business Improvement Districts, in CIMA direkt, Nr. 1, 2003

Business Improvement Districts (BIDs) Gemeinsames Positionspapier, Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung und Handelsverband BAG

Düsseldorfer Erklärung, Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V., Beitrag der freien Immobilienunternehmen zur Vitalisierung von Innenstädten

Business Improvement Districts (BIDs) Untersuchung von Business Improvement Districts in Bezug auf Möglichkeiten und Grenzen einer Übertragbarkeit auf innerstädtische Geschäftsquartiere in Nordrhein-Westfalen, in: MSWKS aktuell; Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2001

Patenrezept für blühende Innenstädte – Bündnisse für Investition und Dienstleistungen ermöglichen Verbesserungsmaßnahmen in Eigeninitiative – Stadtmarketing Verband definiert Anforderungen, Presse-Information der Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing 23. Juli 2003, (Hrsg.), München 2003

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Mitchell, J., Business Improvement Districts and Innovative Service Delivery, The Pricewaterhouse Coopers Endowement for the Business of Government, Arlington/USA 1999

DSSW (Hrsg.), Handlungsmodelle zur Einbindung von Immobilieneigentümern in die Geschäftsstraßenentwicklung, DSSW-Materialien, Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft, Berlin 2001

Bangemann-Johnson, M. C., Dr. Birk F., Bloem, Mario, Kiru J., Mandac, L., Mensing, M., Reichhardt, B., Shearman, B., Business Improvement Districts (BID) Ein Modell (auch) für Deutschland?!, Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V., Ingolstadt 2003

d-plan, Business Improvement Districts (BIDs), Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NRW (Hrsg.), Düsseldorf 2001

Adressen/Links/Ansprechpartner

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW)
Nollendorfplatz 3-4, 10777 Berlin
Stefan Heerde
T +49-30-2434600
E info@dssw.de
I www.dssw.de

Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. (bscd)
c/o Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft der Stadt Kevelaer mbH
Venloer Str. 33-35, 47623 Kevelaer
Dr. Florian Birk
T +49-2832-953840
F +49-2832-953838
E geschaeftsstelle@bcsd-online.de

Landesbüro Stadtmarketing NRW
Jens Imorde
T +49-2871-995860
E info@stadtmarketing-nrw.de
I www.stadtmarketing-nrw.de

Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (MSWKS)
I www.mswks.nrw.de

Weitere Links:
www.cima.de
www.bid-aktuell.de

3. Entwurf eines Fragebogens zur Einbindung von Eigentümern

Sehr geehrte Eigentümer,

zur Planung und Optimierung des weiteren Vorgehens unserer Eigentümer-Initiative ..... zur Aufwertung der Geschäftslage ..... bitten wir Sie, uns zehn Fragen zu beantworten. Sie sind so gefasst, dass sie ohne großen Aufwand beantwortet werden können. Sie leisten damit nach ..... einen nächsten aktiven Beitrag in der Initiative zur Wiederherstellung, Erhaltung und Entwicklung der Werte an Ihren Grundstücken und Gebäuden. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Antworten ausschließlich zum Zweck dieser Initiative verwendet und nicht öffentlich gemacht werden. Die Bestimmungen des Datenschutzes werden gewahrt. Schicken Sie Ihre Antworten bitte anonym bis zum ..... in dem beiliegenden Umschlag an uns zurück. Der Termin ist wichtig, weil wir Ihre Meinung für die Planungen zum kommenden Jahr und somit für den Fortgang der Initiative der Eigentümer berücksichtigen wollen. Sie werden dann selbstverständlich informiert. Natürlich können Sie uns neben Ihren Antworten auch Erfahrungen, Meinungen oder Fragen, die Ihnen besonders am Herzen liegen, mitteilen. In diesem Falle nennen Sie uns bitte Ihren Namen und Ihr Flurstück.

Sie wissen: Mit den Eigentümer-Initiativen zur Aufwertung ausgewählter Geschäftslagen in ..... wird Neuland betreten. Einen Prozess dieser Art und dieses Umfangs ist in Deutschland neu. Ihre Mitwirkung ist daher von besonderer Bedeutung. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte auch an (Fon .....) oder schicken Sie eine E-Mail (.....). Unterstützen Sie Ihre Eigentümer-Initiative durch Ihre Antworten und ggf. weitere Stellungnahmen oder Vorschläge. Für Ihre Mühe danken wir Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

.....

als Projektträger oder als Moderator im Verfahren

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

1. Wie haben Sie in der Vergangenheit Mieter für ihre Gewerbeflächen akquiriert?

- ☐ Anzeigenschaltung
- ☐ Eigenvertrieb
- ☐ über Makler
- ☐ Über eine passive Gewerbeflächenbörse, z. B. der Wirtschaftsförderung oder anderer
- ☐ Anderes (bitte nennen) _____

2. Können Sie sich vorstellen, dass eine gemeinsame Vermarktung/Vermietung der Gewerbeflächen der Geschäftslage durch eine Grundeigentümer- und Immobilien-Standortinitiative die Gesamtsituation der Geschäftslage verbessern wird?

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Weiß nicht

3. Dauer und Intensität der Bindung der Eigentümer in der Initiative sind entscheidend für einen nachhaltigen Erfolg. Erfahrungsgemäß sind drei bis fünf Jahre ein guter Zeitraum für die Aufwertung einer Geschäftslage. Welche der nachfolgenden Modelle unterschiedlicher Verbindlichkeit würden Sie bevorzugen? Sie können hier mehrere Modelle nennen, die evtl. auch in zeitlicher Abfolge sinnvoll wären.

- ☐ Nachbarschafts-Initiativen in „Mini"-Lagen in eigener Verantwortung
- ☐ Schaffung einer Eigentümerleitstelle bei der Stadt
- ☐ Organisatorische Anbindung der Initiative beim örtlichen Haus & Grund Verein
- ☐ Bildung eines Forums, Clubs oder „Salons" für den Austausch
- ☐ Die Initiative als eingetragener Verein mit festem Aufgabenfeld
- ☐ Die Initiative als befristete Personen-/Kapitalgesellschaft

4. Das Modell der Grundeigentümer-Managementgesellschaft wird von vielen Experten für praktikabel und umsetzbar gehalten. Denken Sie, dass dieses Modell für Ihre Geschäftslage mittelfristig anwendbar wäre?

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Mit Einschränkungen

5. Würden Sie alternativ Ihre Gewerbeflächen auch einem der Eigentümer am Standort unter zu verhandelnden Bedingungen zur Mitvermarktung „überlassen"?

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Weiß nicht

6. Ideen, Zeit und Geld sind gefragt. Wie könnte die Basisfinanzierung erfolgen?

- ☐ Über eine befristete Sonderabgabe im Sinne der kommunalen Gebührenordnung (mit Stadtratbeschluss) als Aufschlag auf die Grundsteuer, der dann ausschließlich der Geschäftslage zugute käme
- ☐ Als Abgabe auf Grundlage des gewerblich genutzten Grundbesitzes
- ☐ Befristete Abtretung von Teilen des künftigen Mietertrages (Kreditfinanzierung)
- ☐ Andere Verteilungsschlüssel, wie z. B. nach absoluten Beträgen für Eigentümer, nach Grundflächen, nach BGF o. a. (Vorschläge bitte nennen)

7. Im Gegensatz zur Kommune, deren Handlungsmöglichkeiten bei der Publizierung von grundstücksbezogenen Daten (§ 200 Baugesetzbuch und Datenschutz des Landes) beschränkt sind, könnten private Gesellschaften diese Daten auch veröffentlichen. Können Sie sich vorstellen, dass zur besseren lokalen und überregionalen Vermarktung von leerstehenden Flächen grundstücksbezogene Daten im Internet oder in einer aktiven „Gewerbeflächenbörse" veröffentlicht werden?

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Weiß nicht

A

8. Für wie wichtig halten Sie die bei der Erstellung von Konzepten zur Vitalisierung der Lage die Mitarbeit der derzeitigen noch vorhandenen Gewerbeflächenmieter?

- ☐ Sehr wichtig
- ☐ Wichtig
- ☐ Weniger wichtig
- ☐ Unnötig
- ☐ Weiß nicht

9. Wie stark schätzen Sie die Integrationskraft von „Dritten“ (IHK, Banken, Kammern, Verbände) für die Struktur einer Grundeigentümergemeinschaft ein? Sie können bei Ihrer Wahl auch solche Partner zuordnen.

	IHK	Bank	Kammern	Verbände	Andere
Sehr stark	☐	☐	☐	☐	☐
Stark	☐	☐	☐	☐	☐
Gering	☐	☐	☐	☐	☐
Wenig Bedeutung	☐	☐	☐	☐	☐
Nicht notwendig	☐	☐	☐	☐	☐

10. Wer sollte Ihrer Meinung nach das Projekt federführend begleiten?

- ☐ Der bisherige Projektträger in Verbindung mit dem DSSW
- ☐ Die Stadt in eigener Verantwortung
- ☐ Einer der als „dritte Partner“ benannten (bitte benennen)
- ☐ Die Gemeinschaft der Eigentümer selbst
- ☐ Ein externer Fachberater und Moderator

Da wir, wie eingangs betont, am Anfang eines für Deutschland neuen Prozesses stehen, haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre weiteren Erfahrungen, Meinungen oder Fragen uns mitzuteilen.

4. Entwurf einer Vollmacht für nicht-ortsansässige Eigentümer

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Vollmacht zur Vertretung von Eigentümern in

. . . . . .
(Stadt und Geschäftslage)

Name . . . . . .
Adresse . . . . . .
Telefon . . . . . .
Telefax . . . . . .
E-Mail . . . . . .
Flurstück . . . . . .

Ich beteilige mich an der Eigentümer-Initiative
„Revitalisierung der Innenstadt in der . . . . .-Straße“ und bevollmächtige

Frau/Herrn . . . . . .
Adresse . . . . . .
Telefon . . . . . .
Telefax . . . . . .
E-Mail . . . . . .
ggf. Flurstück (wenn Eigentümer, z. B. Nachbar) . . . . . .

respektive den örtlichen Haus & Grund Verein in Person seiner/seines Vorsitzenden (Name und Anschrift)

als meine Vertretung an Veranstaltungen zu diesem Thema teilzunehmen.

Weiterhin bitte ich meinen Vertreter, mich über alle Sachfragen und Entwicklungen, die das oben genannte Thema betreffen, zu informieren. Ich stimme zu, dass meine Anschrift, Telefon- sowie ggf. Faxnummer und E-Mail-Adresse im Rahmen der Eigentümer-Initiative unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert und an andere Akteure dieser Eigentümer-Initiative weitergegeben werden dürfen. Im Falle immaterieller und materieller Aufwendungen im Rahmen der Eigentümer-Initiative bedarf es meiner schriftlichen Zustimmung.

. . . . . .
(Unterschrift)

5. Checkliste: Vereinssatzung

Mit folgender Checkliste können Sie prüfen, ob die Vereinssatzung die (nach BGB) notwendigen Elemente enthält:

- ✓ Ist der Name des Vereins klar genannt?
- ✓ Ist der Zweck des Vereins klar definiert?
- ✓ Ist der Sitz des Vereins in der Satzung genannt?
- ✓ Wer soll Organ des Vereins werden (Mitgliederversammlung, Vorstand und Geschäftsführer oder Mitgliederversammlung und Vorstand)?
- ✓ Wieviele Mitglieder soll der Vorstand haben?
  Soll eine feste Zahl vorgegeben werden oder eine Mindestzahl?
- ✓ Sollen alle Vorstandsmitglieder gleichberechtigt sein oder werden 1. und 2. Vorsitzender festgelegt (Haftung nach § 26 BGB für alle oder zwei Personen)?
- ✓ Soll die Vertretungsmacht der Vorstandsmitglieder begrenzt werden (z. B. Investitionssummen über ..... Euro müssen von der Mitgliederversammlung beschlossen werden)?
- ✓ Soll für die Beschlussfassung innerhalb des Vorstands eine Mehrheitsregelung getroffen werden (qualifizierte Mehrheit, statt der einfachen)?
- ✓ Wie sollen die qualifizierten Mehrheiten in der Mitgliederversammlung für Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins aussehen (3/4 aller Mitglieder, 3/4 der anwesenden Mitglieder, schriftliche Stimmabgabe etc.)?
- ✓ Wie ist die Einberufungsfrist zur Mitgliederversammlung?
- ✓ Wie hoch ist die Mitgliederquote, die notwendig ist zur Einberufung der Mitgliederversammlung als Mitgliederbegehren?
- ✓ Soll die Haftung des Vereins gegenüber den Mitgliedern ausgeschlossen werden?
- ✓ Wie kann man Mitglied werden? (schriftliche Beitrittserklärung, Bestätigung durch Aufnahmeausschuss, Bestätigung durch Vorstand?)
- ✓ Soll die Übertragbarkeit oder Vererbung der Mitgliedschaft zugelassen werden?



Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

6. Mustersatzung für eine Standortgemeinschaft (e. V.)

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass diese Mustersatzung nur als Entwurf zu verwenden ist und Anregungen bieten kann. Die endgültige Ausformulierung muss sich immer an den örtlichen Gegebenheiten ausrichten.

Vereinssatzung

§ 1 – Name und Sitz des Vereins

1. Der Verein führt den Namen ..... , im Folgenden „Verein“ genannt, und soll nach seiner Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht ..... den Zusatz e. V. führen.

2. Der Verein hat seinen Sitz in ..... .

§ 2 – Ziel und Aufgaben des Vereins

1. Ziel des Vereins ist es, die Werte an Grundstücken und Gebäuden in der .....-Straße/-Lage zu sichern, die Vermietung zu fördern und die Gesamtattraktivität der .....-Straße/-Lage zu steigern. Dies soll durch eine wirtschaftliche Neuorientierung, Sanierung und Modernisierung des Bestandes sowie insbesondere durch eine gemeinschaftliche Vermarktung/Bewirtschaftung von Gewerbeflächen erreicht werden.

2. Aufgabe des Vereins ist es, ein dafür geeignetes Flächen-Management zu schaffen. Dies soll durch Gründung einer Gesellschaft erreicht werden, in welcher der Verein Gesellschafter wird, wie auch jene Eigentümer Gesellschafter werden, deren Gewerbeflächen gemeinschaftlich bewirtschaftet werden sollen.

Alternativ: Für die Erfüllung dieser Aufgabe kann ein Flächen-Manager bestellt werden. Die Übertragung der Aufgabe an eine Gesellschaft ist möglich.

3. Der Verein hat ferner die Aufgabe, die Belange des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums sowie der gewerblichen Mieter an der .....-Straße/-Lage zu fördern und sie gegenüber den Behörden und der Öffentlichkeit – auch mit Mitteln des Marketings – wahrzunehmen.

§ 3 – Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet mit dem 31.12.20..... .

Anmerkung:
Diese Formulierung erlaubt es, einen Flächen-Manager als abhängig Beschäftigten einzustellen oder aber einen Honorarvertrag abzuschließen. Des weiteren kann die Aufgabe an ein Beratungsunternehmen übertragen werden oder eine eigene Gesellschaft gegründet werden. Die Frage, ob der Verein selbst Gesellschafter wird, ist bewusst offen gehalten.

A

§ 4 – Mitgliedschaft

1. Ordentliche Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften werden, denen das Eigentum oder ein sonstiges dingliches Recht an einem bebauten oder unbebauten Grundstück zusteht, das an der .....-Straße/-Lage gelegen ist bzw. an ein solches Grundstück angrenzt. Das Gleiche gilt für Ehegatten sowie für Verwalter.
Bei Gemeinschaften von Eigentümern und sonstigen dinglich Berechtigten können alle Beteiligten die Mitgliedschaft erwerben.
Des Weiteren können gewerbliche Mieter (Ladengeschäfte, Büros, Praxen) ordentliches Mitglied werden.

2. Als fördernde Mitglieder ohne Stimmrecht können natürliche und juristische Personen und Personengesellschaften aufgenommen werden, die sich in besonderer Weise für die Ziele und Aufgaben des Vereins einsetzen.

3. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, in dem sich der Antragsteller zur Einhaltung der Bestimmungen und zur Förderung der Ziele dieser Satzung verpflichtet.

Anmerkungen:

Da für eine Standortgemeinschaft eine möglichst lückenlose Vertretung aller Immobilien wichtig ist, sollte die Mitgliedschaft auch für den Fall des Verkaufs der Immobilie oder den Erbfall geregelt werden.

4. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand (alternativ: der Beirat).

Evtl. ergänzend: 5. Die Mitgliedschaft kann übertragen und vererbt werden. Den Erben steht ein Sonderkündigungsrecht zum Ende des Kalenderjahres ohne Wahrung der Kündigungsfrist zu.

§ 5 – Austritt von Mitgliedern

Gerade zur Sicherung der finanziellen Grundlagen einer Standortgemeinschaft sind lange Kündigungsfristen und evtl. auch ein Mindestzeitraum sinnvoll. Zudem erhöhen solche „strengen" Regeln die Verbindlichkeit der Mitgliedschaft.

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt. Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig. Er ist dem Verein bis 1. Juli durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen.

Alternativ: Er ist dem Verein bis zum 31.01. durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen. Evtl. Ergänzung: Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist erstmals nach Ablauf eines Mitgliedjahres möglich.

Um die Kontinuität der Standortgemeinschaft sicherzustellen, ist die Ergänzung in § 4 Abs. 4 sinnvoll. Dadurch kann die Mitgliedschaft bei Tod auch übertragen oder vererbt werden.

2. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche an den Verein. Die bereits entstandenen und noch entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein, insbesondere die Beitragspflicht bis zum Jahresschluss, werden durch den Austritt nicht berührt.

3. Die Mitgliedschaft endet bei natürlichen Personen durch den Tod, bei juristischen Personen mit Abschluss des Liquidations- oder Insolvenzverfahrens.

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

§ 6 – Ausschluss von Mitgliedern

1. Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss.

2. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nach Anhörung des Auszuschließenden durch den Vorstand (alternativ: den Beirat) erfolgen:

a) bei grober Verletzung der Satzung des Vereins,
b) wegen Bestrebungen oder Maßnahmen, die gegen die Interessen des Vereins oder die gemeinsamen Interessen des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums verstoßen,
c) wegen Nichtzahlung des Vereinsbeitrags und erfolgter zweimaliger schriftlicher Mahnung,
d) aus einem sonstigen wichtigen Grunde, insbesondere bei Schädigung des Ansehens der Organisation in der Öffentlichkeit.

3. Dem ausgeschlossenen Mitglied steht die Berufung an die Mitgliederversammlung zu.

4. Mit dem Ausschluss erlöschen alle Ansprüche an das Vereinsvermögen.

§ 7 – Beiträge

1. Zur Durchführung seiner Aufgaben erhebt der Verein von den Mitgliedern Beiträge. Die Beiträge werden auf Vorschlag des Vorsitzenden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

2. Die Festsetzung von unterschiedlichen Beiträgen der Mitglieder ist möglich.

3. Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass der Beitrag in monatlichen oder zweimonatlichen Raten zu zahlen ist. Der Mitgliedsbeitrag wird im Lastschriftverfahren eingezogen.

§ 8 – Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1. Mitgliederversammlung
2. Vorstand (ggf. ergänzend: 3. Beirat)

§ 9 – Mitgliederversammlung

1. Jährlich findet mindestens eine Mitgliederversammlung statt. Sie wird vom Vorsitzenden einberufen.

Evtl. ergänzend: Jährlich findet mindestens eine Mitgliederversammlung im ersten Kalendervierteljahr statt. Sie wird vom Vorsitzenden einberufen.

Anmerkung:
Wenn von Anfang an die Notwendigkeit eines Beirates gesehen wird, so kann er in der Satzung als Organ verankert werden. Dann ist darauf zu achten, dass die Aufgaben des Beirates in einem eigenen Paragraphen geregelt sind. Des Weiteren ist die Wahl oder Berufung der Beiratsmitglieder in der Satzung zu regeln. Häufig wird der Beirat jedoch nicht als Organ benannt, weil der Verein damit größere Flexibilität hat, ob er einen Beirat einsetzen möchte oder nicht. Eine fakultative Formulierung genügt hierfür.

2. Die Einberufungsfrist beträgt 30 Tage und erfolgt durch Anschreiben an jedes Mitglied. In dem Anschreiben sind Ort, Datum, Uhrzeit und Tagesordnung mitzuteilen sowie die erforderlichen Unterlagen beizufügen.

Anmerkungen:

Da es auf den Mitgliederversammlungen um wichtige Entscheidungen geht, die zumeist auch eine nicht unerhebliche finanzielle Tragweite haben, ist unbedingt anzuraten, die Verhandlungsthemen vorab per Tagesordnung allen Mitgliedern bekanntzugeben.

3. Mitglieder können sich in der Mitgliederversammlung durch andere Mitglieder vertreten lassen. Dem Vorstand ist darüber eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Während der Versammlung können sich Mitglieder durch einfache Erklärung beim Vorstand durch andere Mitglieder vertreten lassen. Die Vertretungen sind im Sitzungs-Protokoll festzuhalten.

Evtl. ergänzend: Die Übertragung von Stimmrechten ist auf maximal 3 bzw. 10 Prozent begrenzt.

Wenn Vertretungen und damit Stimmübertragungen zulässig sein sollen, so ist zu verhindern, dass einflussreiche Mitglieder Stimmen „horten" und Abstimmungsergebnisse maßgeblich beeinflussen können. Wenn hier eine Gefahr gesehen wird, gleichwohl aufgrund der Mitgliederstruktur die persönliche Anwesenheit für Mitglieder nicht oder nur schwer möglich ist, so sollten schriftliche Abstimmungsregeln in Betracht gezogen werden.

4. Über die Mitgliederversammlung wird ein schriftliches Protokoll geführt, das die anwesenden Mitglieder, den Verlauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse festhält. Das Protokoll ist innerhalb von vier Wochen nach der Mitgliederversammlung fertig zu stellen, vom Vorsitzenden des Vorstandes und dem Protokollführer zu unterzeichnen und den Mitgliedern zuzuleiten.

§ 10 – Aufgaben der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a) den Vorstand zu wählen und zu entlasten,
ggf. b) die in den Beirat zu entsendenden Mitglieder zu bestimmen,
c) die Jahresabschlussrechnung zu prüfen und zu genehmigen und die Rechnungsprüfer zu bestimmen,
d) allgemeine Richtlinien für die Tätigkeit des Vereins festzulegen,
ggf. e) die künftigen Jahreshaushalte und Finanzpläne zu beschließen,
f) Satzungsänderungen zu beschließen,
g) die Auflösung des Vereins zu beschließen.

Gerade die Gestaltung der Stimmrechte und Mehrheitsregeln bedarf längerer Überlegungen. Es gilt abzuwägen zwischen „Gerechtigkeitsgefühl" und Praktikabilität. Nicht zu unterschätzen sind Versuche von versierten Vereinsmitgliedern, mit diesen Regelungen „Politik" zu machen.

2. Die Mitgliederversammlung beschließt mit der Mehrheit der Stimmen. Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass das Stimmrecht nach dem Verhältnis der von den Mitgliedern zu entrichtenden Beiträge auszuüben ist, wenn eine Beitragsregelung nach § 7 Abs. 2 besteht oder in derselben Mitgliederversammlung beschlossen worden ist. Dieser Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
Evtl. ergänzend: Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

3. Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Handzeichen. Auf Antrag von einem Zehntel der Mitglieder, mindestens aber fünf Mitgliedern, ist eine Abstimmung oder eine Wahl geheim durchzuführen.

4. Anträge der Mitglieder, die in der Mitgliederversammlung zu behandeln sind, sind dem Vorstand 14 Tage vor der Mitgliederversammlung (Datum des

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Poststempels) zuzuleiten. Der Vorstand hat diese Anträge zur Beschlussfassung vorzubereiten.

5. Änderungen der Satzung bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen aller Mitglieder.

§ 11 – Außerordentliche Mitgliederversammlung

Außer der ordentlichen Mitgliederversammlung kann der Vereinsvorsitzende – oder auf schriftlichen Antrag unter Beifügung einer Tagesordnung können mindestens sieben Mitglieder – eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Die Ladungsfrist kann hier auf eine Woche verkürzt werden.

§ 12 – Vorstand

1. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Er wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Er besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden des Vorstandes, seinem Stellvertreter und dem Schatzmeister. Als Vorstandsmitglied können nur ordentliche Mitglieder gewählt werden.

Evtl. ergänzend: Der Vorstand kann weitere Personen mit beratender Stimme hinzuziehen.

2. Der Vorsitzende des Vorstandes, sein Stellvertreter und der Schatzmeister, und zwar jeweils mindestens zwei der genannten Personen gemeinschaftlich, vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich (§ 26 BGB).

Evtl. ergänzend: Der Vorstand kann einem/-r Geschäftsführer/in bzw. Flächen-Manager/in auch Alleinvertretungsvollmacht geben, wobei der Umfang schriftlich festzulegen ist.

3. Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. Er leitet den Verein nach Maßgabe der Satzung. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht durch die Satzung oder im Einzelfall durch die Mitgliederversammlung anderen Organen zugewiesen sind.

4. Der Vorstand stellt einen Haushaltsplan für das Geschäftsjahr sowie eine Finanzplanung auf. Er führt die Bücher des Vereins und erstellt den Jahresabschluss. Er hat den Rechnungsprüfern die Bücher und den Jahresabschluss zur Prüfung vorzulegen.

5. Der Vorstand kann bei Bedarf Arbeitsgremien nach seinem pflichtgemäßen Ermessen einrichten.

Evtl. ergänzend: Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung einen Beirat berufen (vgl. Anmerkung zu § 8).

Anmerkung:
Die Formulierung einer Mindestvorstandszahl empfiehlt sich, weil der Verein so flexibel bleibt, weitere Vorstandsmandate zu vergeben, wenn es vereinspolitisch für sinnvoll gehalten wird (z. B. an wichtige Persönlichkeiten, Einbindung bestimmter Institutionen). Über Personen, die dem Vorstand beratend zur Seite stehen, können Fachleute (z. B. aus der Stadtverwaltung, der örtlichen Kreditinstitute) eingebunden werden.

A

6. Der Vorstand unterstützt und begleitet die Arbeit des Flächenmanagements der .....-Straße/-Lage.

Anmerkung:
Absatz 6 muss in enger Abstimmung mit § 2 Absatz 2 formuliert werden, weil hier die Gesamtkonstruktion (Verein und GmbH oder nur Verein) ausschlaggebend ist.

7. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden turnusmäßig oder auf Verlangen von mehr als der Hälfte der Vorstandsmitglieder mit einer Frist von zwei Wochen einberufen werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand kann im schriftlichen, telefonischen oder einem sonstigen Umlaufverfahren beschließen, wenn jedes Vorstandsmitglied damit einverstanden ist.

8. Beschlüsse sind mehrheitlich zu fassen. Kommt ein mehrheitlicher Beschluss nicht zustande, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

9. Über alle Beschlüsse des Vorstandes sind schriftliche Aufzeichnungen anzufertigen.

10. Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich.

11. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

Fakultativ: § 13 – Beirat

1. Der Beirat unterstützt die Tätigkeit des Vereins nach innen und nach außen. Er ist bei wichtigen Vereinsangelegenheiten anzuhören. Seine Aufgabe nimmt er insbesondere wahr durch

(a) Beratung des Vorstands,
(b) Abgabe von Empfehlungen in Angelegenheiten von besonderer Bedeutung.

2. Die Beiratsmitglieder dürfen nicht dem Vorstand angehören und können sich nicht vertreten lassen. Vorstandsmitglieder sind berechtigt, an Beiratssitzungen teilzunehmen. Der Beirat tagt mind. zweimal pro Geschäftsjahr.

Anmerkung:
Die Zahl der Beiratsmitglieder sollte nicht zu groß werden. Gremien von 8 bis 12 Personen haben sich in der Praxis bewährt.

3. Der Vorstand beruft für die Dauer seiner Wahlperiode einen aus maximal 10 Personen bestehenden Beirat.

Alternativ: Der Beirat besteht aus maximal 10 Personen. Die Beiratsmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung gewählt.

4. Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine/n Sprecher/in und eine/n Stellvertreter/in.

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

5. Der/die Sprecher/in des Beirats bzw. Stellvertreter/in nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Vorstands teil.

Fakultativ: § 13 – Flächen-Manager

Wird ein Flächen-Manager berufen, so nimmt er an allen Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht teil. Er unterstützt und berät den Vorstand.

§ 14 – Rechnungslegung, Rechnungsprüfer

Je nach den steuerlichen Erfordernissen wird für jedes Wirtschaftsjahr (Kalenderjahr) eine Einnahmen-Überschussrechnung oder ein Jahresabschluss bestehend aus einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Sofern freiwillig oder aufgrund steuerlicher Vorschriften Bücher geführt werden, haben diese den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu genügen. Die Einnahmen-Überschussrechnung bzw. der Jahresabschluss ist jeweils bis Ende ..... (Monat festlegen) des Folgejahres zu erstellen.

Die Einnahmen-Überschussrechnung bzw. der Jahresabschluss ist von zwei unabhängigen Rechnungsprüfern zu prüfen.

Die Mitgliederversammlung wählt die Rechnungsprüfer für die Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist möglich.

§ 15 – Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung erfolgen. Der Auflösungsbeschluss muss mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder gefasst werden. Die Versammlung, welche die Auflösung des Vereins beschließt, hat gleichzeitig über die Verwendung des Vereinsvermögens Beschluss zu fassen.

Anmerkung:
Soll eine freiwillige Standortgemeinschaft dem BID-Gedanken nahe kommen, so ist die „Ausstiegsregelung" schon bei der Gründung mit zu berücksichtigen.

Alternativ: Der Verein wird zum 31.12.20..... aufgelöst. Die Vorstandsmitglieder zum Auflösungszeitpunkt werden als Liquidatoren bestellt. Das Vereinsvermögen wird nach Wahrung der einjährigen Sperrfrist (§ 51 BGB) an die Vereinsmitglieder zum Auflösungszeitpunkt anteilig (entsprechend der Beitragsleistungen) ausgekehrt.

§ 16 – Inkrafttreten

Die vorstehende Satzung wurde am .... 20..... in ..... beschlossen. Sie wird mit der Eintragung in das Vereinsregister wirksam.

A

7. Steuerliche Aspekte

Steuerliche Gemeinnützigkeit ja oder nein?

Gemeinnützige Einrichtungen sind von der Besteuerung befreit. Darüber hinaus können Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen bei der Einkommensteuer steuermindernd als Sonderausgaben geltend gemacht werden. An die Anerkennung der Gemeinnützigkeit werden sehr strenge Anforderungen gestellt. Diese Anforderungen ergeben sich aus den §§ 51 ff. der Abgabenordnung (AO). Als gemeinnützige Zwecke kommen in Betracht: die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, der Religion, der Völkerverständigung, der Entwicklungshilfe, des Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutzes, des Heimatgedankens, der Jungendhilfe, der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswesens und des Sports, des demokratischen Staatswesens, der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports.

Da sich die Ziele und Aufgaben der typischen Standortgemeinschaft (e. V.) nicht mit den obigen Zielsetzungen decken und diesen auch nicht ähnlich sind, wird eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung regelmäßig nicht in Betracht kommen. In Zweifelsfällen sollte dieses Thema in der Planungsphase mit einem Steuerberater/Steuerberaterin im Detail erörtert werden.

Wenn eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung nicht in Betracht kommt, dürfen auf keinen Fall Zuwendungsbestätigungen mit dem Hinweis auf die Gemeinnützigkeit an die Mitglieder erteilt werden. Wer unberechtigterweise solche Bestätigungen ausstellt, haftet persönlich für die hierdurch verursachten Steuerausfälle (siehe § 69 AO, § 10b EstG).



Mit welchen Steuerarten wird eine nicht gemeinnützige Standortgemeinschaft in der Rechtsform eines e. V. konfrontiert?

Sofern die Standortgemeinschaft mit ihrer wirtschaftlichen Betätigung einen steuerlichen Überschuss/Gewinn erzielen sollte, unterliegt sie hiermit dem Grunde nach der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Gewerbesteuer fällt aber erst an, wenn der Gewerbeertrag mehr als 3.900 Euro beträgt. Körperschaftsteuer fällt an, wenn das Einkommen des Vereins mehr als 3.835 Euro beträgt. Wenn die Standortgemeinschaft Beiträge und Umlagen nur zweckorientiert anfordert und zeitnah verbraucht, dürften diese Steuerarten mangels Überschuss/Gewinn von eher untergeordneter Bedeutung sein.

Die Standortgemeinschaft unterliegt auch der Umsatzsteuer, wenn der Gesamtumsatz die Kleinunternehmergrenze überschreitet. Diese Grenze liegt derzeit bei 17.500 Euro. Wird diese Grenze überschritten, fallen auf die

Einleitung
Business Improvement Districts
Rolle des Initiators
Ansprache der Eigentümer
Engagement der Städte
Ortsverbände
Mitwirkung der Eigentümer
Finanzierungsmodelle
Organisationsmöglichkeiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung
Anhang

Leistungen des Vereins an seine Mitglieder 16 % Umsatzsteuer an. Hierfür können Rechnungen mit gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer erteilt werden. Die Mitglieder können diese Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen, wenn sie selbst Unternehmer sind und die allgemeinen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug erfüllen. Für Immobilien, die Wohnzwecken dienen, kommt ein Vorsteuerabzug regelmäßig nicht in Betracht.

Wenn die Standortgemeinschaft mit ihren Leistungen an die Mitglieder der Umsatzsteuer unterliegt, kann sie aus den ihr zugehenden Eingangsrechnungen (z. B. von Architekten, Landschaftsgärtnern, Handwerkern) ihrerseits Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt geltend machen und dies in ihre Umlagenkalkulation einbeziehen.

Von zentraler Bedeutung ist, ob nur die projektorientierten Umlagen oder auch die Mitgliedsbeiträge der Umsatzsteuer unterliegen. Hierzu gibt es keine allgemeingültige Anwort, sondern es kommt wie häufig in steuerlichen Fragen auf die Detailgestaltung im Einzelfall an. Umsatzsteuer fällt immer dann an, wenn ein Leistungsaustausch mit dem einzelnen Mitglied vorliegt. Dies ist der Fall, wenn der Mitgliedsbeitrag nicht nur der Eigenverwaltung der Standortgemeinschaft dient, sondern hiermit auch konkrete Verbesserungsmaßnahmen finanziert werden sollen. Insbesondere hinsichtlich der steuerlichen Beurteilung der Mitgliedsbeiträge empfiehlt es sich, bereits in der Planungsphase eine/n Steuerberater/Steuerberaterin einzuschalten und eine verbindliche Auskunft beim zuständigen Finanzamt einzuholen.

Wenn die Standortgemeinschaft Personal beschäftigt (Sekretariatskraft, Flächen-Manager), muss eine Lohnbuchhaltung eingerichtet werden. Für das Personal sind Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Auch wenn die Vorstandsmitglieder Entschädigungen für Zeitversäumnisse erhalten, kann ggf. Lohnsteuer anfallen.



Können die Mitglieder der Standortgemeinschaft die Beiträge und Umlagen steuermindernd geltend machen?

Die Mitglieder der Standortgemeinschaft können die Beiträge und Umlagen je nach Einzelfall als Werbungskosten oder Betriebsausgaben steuerlich geltend machen, wenn sie mit ihrer Immobilie Einkünfte erzielen. Dies ist der Fall, wenn die Immobilie vermietet ist oder der Eigentümer selbst die Immobilie gewerblich oder freiberuflich nutzt. Dient die Immobilie hingegen eigenen Wohnzwecken, kommt eine steuerliche Berücksichtigung nicht in Betracht.

Steuerliche Haftungsrisiken?

Die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen (Vorstandsmitglieder) haften gemäß § 69 AO für die Steuerschulden der juristischen Person, wenn sie ihre steuerlichen Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzen.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft

im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.

Nollendorfplatz 3-4
10777 Berlin

T +49.30.24 34 60 0
F +49.30.24 34 60 15
E info@dssw.de
I www.dssw.de

ISBN 3-937162-27-5